

OTVARANJE NASLJEDSTVA

Nasljedstvo se otvara uslijed smrti fizičke osobe i u času kad je smrt nastupila, ako je iza ostavitelja preostala ostavina.

NAČINI DOKAZIVANJA SMRTI:

-utvrđivanje smrti po službenoj dužnosti

- smrt onih osoba koje su umrle u zdravstvenoj ustanovi utvrđuju liječnici
- u svim drugim slučajevima smrt utvrđuje teritorijalno nadležni organ - mrtvozornik (koji izdaje potvrdu o smrti, na temelju koje će matičar upisati podatke o smrti i času smrti u matične knjige.)

-utvrđivanje smrti u sudskom postupku za dokazivanje smrti

- kada se smrt ne može dokazati matičnim na prijedlog (zahtjev) zainteresirane osobe može se provesti pred nadležnim sudom poseban postupak za dokazivanje smrti.

-rezultat bi trebalo biti sudsko rješenje kojim bi mjerodavno bilo utvrđeno da je određena osoba mrtva i od kada je mrtva; ako se ne može utvrditi od kada je mrtva, smatra se da je smrt nastupila onog dana za koji se utvrdilo da ga umrli nije preživio (oboriva predmnjeva)

- proglašenje nestalih osoba umrlima

– presumpcija da neka osoba nije više živa, postojat će i proizvoditi će pravne učinke jedanke onome kojeg proizvodi utvrđivanje smrti, ako su ispunjene pretpostavke:

-Materijalne pretpostavke:

- da je određena osoba nestala

a) opća nestalost - starija od 60 godina, ili je prema okolnostima slučaja vjerojatno da osoba više nije na životu

b) posebna nestalost -uzrokovao ju je takav događaj kojemu je imanentna neka smrta opasnost (npr. brodolom, prirodne nepogode, rat i slično).

- da je protekao određeni rok bez vijesti o njenom životu:

- kod opće nestalosti -min 5 godina bez vijesti o nestalomu

- kod posebne nestalosti

- 6 mjeseci od časa kada je prestala ona opasnost u kojoj je ta osoba nestala

- u slučaju rata i ratnih događaja rok je 1 godina od dana prestanka neprijateljstva.

-Formalne (procesne) pretpostavke:

- ispunjeni zahtjevi u pogledu pokretanja posebnog izvanpraničnog postupka za proglašenje nestalog umrlim
- sud izdao oglas, te se nitko na njega nije javio u roku od 3 mjeseca od objavljivanja u «Narodnim novinama».
- sud donosi rješenje, koje djeluje od časa svoje pravomoćnosti od kada djeluje i presumpcija smrti i trenutka smrti.

Pošto je presumpcija smrti oboriva, moguće je dokazati i suprotno odnosno da ta osoba uopće nije mrtva ili da je njezina smrt nastupila nekog drugog časa, a ne onoga za koji se presumira. Istodobno kad presumpcija bude oborena, ukidaju se i svi učinci te presumpcije te se uspostavlja ono stanje koje bi postojalo da se smrt nije presumirala (jedino se brak nestalog ne uspostavlja ponovno).

Smrt se dokazuje:

1. izvatkom iz matice umrlih

- javna evidencija, smrt se prijavljuje u roku od 3 dana od smrti/nalaska tijela a svakako prije sahrane, treba se podnijeti isprava za upis u maticu (potvrde mrtvozornika, zapisnici, pravomoćna sudska rješenja iz točaka 2 i 3)

2. pravomoćnim rješenjem suda donesenim u postupku za dokazivanje smrti

- moguće je ukidanje ili preinačenje u sudskom postupku unatoč pravomoćnosti ovog rješenja

3. pravomoćno rješenje suda doneseno u postupku proglašenja nestale osobe umrlom

- moguće je ukidanje/preinačenje rješenja u istom ovom postupku, kako bi se srušila oboriva predmnjeva

OSTAVINA je ono što u trenutku smrti preostaje od položaja koji je osoba zauzimala u pravnim odnosima.

Ostavina nastaje u času smrti ostavitelja.

-pretpostavke da bi neki pravni entitet bio u sastavu ostavine:

1. pripadanje ostavitelju u času smrti (iznimka: vraćanje darova:

- 1) kada je darom bio povrijeđen nužni dio i
- 2) kada nasljednik vrati dar u ostavinu da bi izbjegao uračunavanje.)

2. nasljedivost – svojstvo moći biti objektom nasljednopravne sukcesije; nisu sposobni oni entiteti za koje im to priječi njihova narav ili posebni propisi; nenasljedivi su entiteti koji su strogo osobne naravi

3. sloboda za nasljeđivanje –ono što u času ostaviteljeve smrti nitko ne stječe na nekoj pr. osnovi različitoj od pr. osnove nasljeđivanja

Ostavina su i pravna dobra i dugovanja, ostavinska masa su samo pravna dobra.

SASTAV OSTAVINE

OSTAVITELJEVA PRAVNA DOBRA:

imovinska dobra (stvari, im. prava, pravima slični entiteti: posjedi, ponude, zahtjevi)

neimovinska dobra (autorska prava, zahtjevi za zaštitu neimovinskih dobara)

+ OSTAVITELJEVA DUGOVANJA:

ostaviteljeve obveze

obvezama slični entiteti (npr. obvezujuća ponuda koju je stavio, zahtjev postavljen protiv njega)

NASLJEDNIK je ona osoba koja je ostaviteljev univerzalni sukcesor jer je uslijed ostaviteljeve smrti stekla subjektivno nasljedno pravo.

SUBJEKTIVNO NASLJEDNO PRAVO (*ius successionis*) je ono pravo koje ovlašćuje nositelja da bude nasljednik umrle osobe tj. da dobije za svakog mjerodavan položaj njezinog univerzalnog sukcesora.

-Karakteristike:

1. apsolutnost -djeluje prema svima (*contra omnes*)

2. jedinstvenost - nije djeljivo po sadržaju, ali je na alikvotne dijelove - u slučaju kada postoji više sunasljednika

3. neprometnost -njime se ne može raspolagati pr. poslovima *inter vivos*, (iznimka: s potomkom i bračnim drugom se može unaprijed ugovoriti odricanje od nasljedstva)

- kada se nasljednik odrekne svog nasljednog prava, tada ono ima učinak *ex tunc* (kao da ga nije ni stekao

- može se sunasljedniku ustupiti "nasljedni dio" ali to je ustvari udio u nasljedničkoj zajednici

4. nasljedivost - nasljedno pravo nije u prometu ali je nasljedivo; s njime prelazi i sporedno pravo na odricanje od nasljedstva, ako još postoji

NASLJEDNIK I OSTALE OSOBE KOJE MOGU SUDJELOVATI U NASLJEĐIVANJU OSTAVITELJA

1. NASLJEDNIK - osoba koja je nositelj subjektivnog nasljednog prava, stečenog smrću ostavitelja

- nisu nasljednici:
 - oni koji su pravni sljednici na temelju pr. posla
 - oni koji su pojedinačni pr. sljednici (npr. zapisovnici)
 - oni koji su stekli ošasnu ostavinu
 - tko je stekao naslj. pr. pa se valjano odrekao nasljedstva
 - pretendenti na nasljedstvo dok je ostavitelj još živ

- pseudonasljednici koji se mogu legitimirati pr. sudskom odlukom koja je pogrešna

2. VIŠE NASLJEDNIKA - kada nasljedno pravo pripada više osoba, one su sunasljednici, svakoj pripada alikvotni dio nasljednog prava

- nasljednici mogu biti određeni i sukcesivno, tako da je jedan prethodni, a drugi potonji nasljednik (do toga može doći jedino ako je nasljedno pravo oporukom ograničeno uvjetom, rokom ili nalogom)

3. ZAPISOVNICI; podzapisovnici, pod-podzapisovnici itd.

4. KORISNICI OPORUČNIH NALOGA

5. OSOBE KOJE NA TEMELJU ZAKONA IMAJU PRAVO NA IZDVAJANJE IZ OSTAVINE VLASTITOG DOPRINOSA I/ILI IZDVAJANJE PREDMETA KUĆANSTVA

STJECANJE NASLJEDNOG PRAVA

Po našem nasljednopravnom uređenju stječe se nasljedno pravo *ipso iure* po samoj pravnoj normi, bez ikakvog stjecateljevog aktiviteta. Ako osoba ne želi biti nasljednikom, svog se nasljednog prava može odreći, što će djelovati retroaktivno, fingira se da ga nikada nije ni stekla (iako ga je stekla!).

-**Pretpostavke za stjecanje** su objektivne:

-**1) postojanje nasljednika** -iznimka: zametak fizičke osobe (pod pretpostavkom da se rodi živo će se tretirati kao već rođeno dijete, ako se radi o probicima za njega), a isto vrijedi i za «zametak» zaklada.

-**2) sposobnost za nasljeđivanje** -sposoban je svaki onaj pravni subjekt koji nije:

-apsolutno nesposoban -pravno nesposoban, tako da nema fizički apsolutno nesposobnih osoba, ali moguće je da to bude zakonom određeno za pravnu osobu

- stranci mogu nasljeđivati pod pretpostavkom reciprociteta, s tim da se on predmnijeva

-nedostojan (relativno nesposoban) -ne može biti nasljednik nekog određenog ostavitelja -vrsta civilne kazne jer se nedostojna osoba ogriješila o ostavitelja. Nedostojnost nastupa po sili zakona (a ne na osnovi odredbe ostaviteljeve volje), ali ostavitelj može na nju utjecati svojim oprostom.

-Razlozi nedostojnosti:

a) onaj koji je s umišljajem ubio ostavitelja ili je to pokušao (ne onaj koji je to učinio u nužnoj obrani ili u krajnjoj nuždi)

b) onaj koji je radio protiv ostaviteljeve slobode oporučnog raspolaganja

-prinudom, prijetnjom natjerao ili prijevarom naveo ostavitelja da oporuku napravi ili da je opozove

-uništio ili sakrio oporuku u namjeri da time spriječi njezino ostvarenje

-falsificirao ostaviteljevu oporuku

c) onaj koji je teže povrijedio svoju zakonsku obvezu da uzdržava ostavitelja

d) onaj koji ostavitelju nije htio ukazati nužnu pomoć

Nedostojnost ne smeta potomcima nedostojnoga. Na nedostojnost se pazi po službenoj dužnosti (osim pod d) na zahtjev osobe s pravnim interesom).

Ako ostavitelj nedostojnom nasljedniku valjano oprost (očitovanje ostaviteljeve volje usmjereno da ukloni odgovornost neke osobe za onaj čin koji je razlog njezine nedostojnosti), on će postati sposoban za nasljednika. - oprost je u obliku oporuke

-**3) pravna osnova nasljeđivanja**

-zakon (zakonom određene, redovito obiteljske veze s ostaviteljem), te

-očitovanje ostaviteljeve volje (njegove odredbe kojima je odredio da određene osobe steknu nasljedstvo).

-Neke pravne osnove nasljeđivanja su jače od drugih, pa je taj odnos slijedeći:

-u odnosu između zakona i oporuke, u načelu je oporuka jača pravna osnova (izuzetak: nužni nasljednici)
-moguća je kumulacija pravnih osnova, te zakonski i oporučni nasljednici mogu biti sunasljednici. Vrijedi pravilo da se primjenjuju najprije:

- 1) striktno norme (nužno nasljedstvo), potom:
- 2) oporuka (oporučno nasljedstvo), te:
- 3) dispozitivne norme (zakonsko nasljedstvo).

-u odnosu više pravnih osnova koje neposredno daje zakon odnosno između više potencijalnih zakonskih nasljednika istog ostavitelja određen je tzv. zakonski red nasljeđivanja.

-odnosu između više potencijalnih oporučnih nasljednika određen je po odredbama ostaviteljeve oporuke te pravilima po kojima se prosuđuje da li oporuka postoji i je li valjana.

Ostavitelj može oporukom ovlastiti na:

- simultano stjecanje: nasljeđuju kao sunasljednici
- sukcesivno nasljeđivanje: ako je ograničio uvjetom, rokom, nalogom, stvaru se odnos prethodnog i potonjeg nasljednika
- supsidijarno nasljeđivanje: supstitut nasljeđuje ako ne naslijedi onaj koji je određen prvenstveno

Novom oporukom ostavitelj je opozvao jedino ono od sadržaja stare oporuke što je suprotno odredbama nove, a sve što nije suprotno ostaje vrijediti.

Nasljednička izjava je:

- izričito
- jednostrano
- strogo formalno
- neopozivo

očitovanje volje neke osobe o tome da li ona želi ili ne želi da joj uslijed nekog ostavitelja pripada nasljedno pravo. Može biti:

- POZITIVNA (izjava o prihvatanju, o akviziciji nasljedstva)
- NEGATIVNA (izjava o odbijanju, repudijaciji nasljedstva)

- pravo na odricanje od nasljedstva je preobražajno pravo; nasljednik koji se još može odreći se naziva i "privremeni nasljednik"

- razlikujemo odricanje od nasljeđivanja do kojeg bi došlo na temelju:

- a) oporuke - u pravilu će onda naslijediti zakonski nasljednici, ako ne proizlazi neka druga namjera oporučitelja
- b) zakona - nasljedno pravo će steći one osobe koje bi ga stekle da je odricatelj umro prije ostavitelja

-odricanje vrijedi i za potomke, osim ako je izričito izjavio da se ne odnosi na potomke

Pretpostavke za valjanost nasljedničke izjave:

1. poslovno sposobna osoba (ako je zastupnik treba mu spec. punomoć), umjesto poslovno nesposobne daje skrbnik uz odobrenje CZSS

2. sadržaj mora biti:

a) moguć - ne može se odreći nasljedstva koje još nije stekao (iznimka: anticipirano)

b) dopušten - ne može se odreći djelomično ili uz uvjet

c) određen - ako se izjava odnosi na NP ali bez određenja (zakon, oporuka, nužni dio), onda se smatra da se odnosi na nasljedstvo na bilo koje temelju

3. oblik: 1. usmeno očitovanje dano na zapisnik pred sudom ili JB, koje je nasljednik potpisao

2. podnošenje sudu/JB već gotove javno ovjerovljene isprave koja sadrži naslj. izjavu (ako se ne poštuje oblik, posljedica je ništetnost)

4. ne smije biti mana volje

- jednom dana izjava je neopoziva, ali se ne odnosi na naknadno pronađenu imovinu!

- pravo na odricanje traje:

1. do donošenja prvostupanjske odluke u ostavinskom postupku

2. prestaje i ranije ako da pozitivnu naslj. izjavu (može ju dati izričito, ali i konkludentnim radnjama - **pro herede gestio** - ako je poduzeo mjere redovitog upravljanja ili mjere da bi se stvar očuvala to još nije pro herede gestio)

Anticipirano odricanje od nasljedstva?

-odricanje od nasljedstva koje nije otvoreno

pretpostavke za valjanost:

- sporazum je zaključen između pretka i potomka, ili između bračnih drugova
- može biti samostalan ugovor ili dio ugovora o ustupu i raspodjeli imovine za života

Pravo na zapis

Subjektivno pravno nasljednopravne naravi koje ovlašćuje na stjecanje vlasništva ili drugog subjektivnog prava iz ostavine ili za osobu nastaje drugo subjektivno pravo na teret vrijednosti nasljedstva.

VINDIKACIJSKI ZAPIS - ovlašćuje nositelja (zapisovnika) neposredno; danas postoje jedino kao zakonski zapisi koji ovlašćuju na izdvajanje iz ostavine

DAMNACIJSKI ZAPIS - ovlašćuje nositelja posredno - posredstvom činidbe zapisom opterećenog nasljednika

- relativno pravo između zapisovnika i opterećenog nasljednika, supsidijarno se primjenjuju norme obveznog prava

- u prometu je i nasljedivo, ali tek nakon ostaviteljeve smrti

- pravo na zapis može se steći jedino na temelju oporučne odredbe, ugovor o zapisu bio bi ništetan

PREDMET: 1. reda: činidba koju može zahtijevati od opterećenika, a predmet 2. reda ta stvar koju se treba dati

Ostavljanje zapisa

Oporučitelj može oporukom ostaviti jedan ili više zapisa (legata), ovlašćujući njima neku osobu (zapisovnika, legatara) da od nasljednika ili druge osobe u čiju je korist oporučno raspolagao zahtijeva neko davanje, činjenje, trpljenje ili propuštanje njemu ili nekoj drugoj osobi.

Osoba opterećena zapisom

(1) Zapisovnik ima pravo zahtijevati ispunjenje zapisa od osobe koja je oporukom obvezana izvršiti zapis.

(2) Ako je na ispunjenje zapisa obvezano više osoba, svaka odgovara razmjerno dijelu ostavine koji dobiva, osim ako se iz oporuke može zaključiti da je oporučitelj htio da one odgovaraju na drugi način.

(3) Ako je oporučitelj propustio odrediti tko je dužan ispuniti zapis, obveza ispunjenja tereti sve oporučne i zakonske nasljednike, uključujući i nužne, razmjerno njihovim nasljednim dijelovima. = **direktan (neposredan) legat, ali nije vindikacijski nego je i to damnacijski zapis**

Isplata vjerovnika prije zapisovnika

Tražbine oporučiteljevih vjerovnika imaju prednost pred pravima zapisovnika da zahtijevaju ispunjenje zapisa.

Umanjenje zapisa i naloga

(1) Nitko nije dužan ispuniti zapis preko vrijednosti onoga što je stekao zbog ostaviteljeve smrti.

(2) Nužni nasljednik nije dužan ispuniti zapise u mjeri u kojoj bi oni umanjivali njegovo nužno nasljedno pravo.

(3) U mjeri u kojoj mu neki zapis ne bude ispunjen umanjuje se odgovornost zapisovnika tog zapisa za

zapise i naloge kojima je on opterećen.

Pravo zapisovnika kada dužnik zapisa ne naslijedi

- (1) Zapisovnik ima pravo zahtijevati ispunjenje zapisa i kad je osoba koja je po oporuci bila dužna ispuniti zapis umrla prije oporučitelja, ili se odrekla nasljedstva, ili je nedostojna da naslijedi.
- (2) Zapisovnik ima pravo zahtijevati ispunjenje zapisa od osoba iz članka 51. stavka 3. ovoga Zakona, a u slučaju ošasnosti - od općine, odnosno grada koji imaju položaj nasljednika.

Kad pravo zapisovnika utrnjuje

- (1) Zapis ne proizvodi pravne učinke ako zapisovnik umre prije oporučitelja, ili se odrekne zapisa, ili je nedostojan.
- (2) U tim slučajevima predmet zapisa ostaje osobi koja ga je bila dužna ispuniti, ako iz same oporuke ne proizlazi neka druga oporučiteljeva namjera.

Zapis ne proizvodi pravne učinke i onda kad je oporučitelj otuđio ili potrošio predmet zapisa ili je taj predmet inače prestao postojati za života oporučiteljeva, ili je slučajno propao nakon njegove smrti.

Odgovornost zapisovnika za oporučiteljeve dugove

Zapisovnik ne odgovara za oporučiteljeve dugove, ako oporučitelj nije drukčije odredio.

Zapis ostavljen vjerovniku

Kad je oporučitelj ostavio zapis svom vjerovniku, ovaj ima pravo osim ispunjenja zapisa zahtijevati i ispunjenje svoje tražbine, ako iz oporuke ne proizlazi da je oporučiteljeva namjera bila drukčija.

Uračunavanje zapisa zakonskom nasljedniku

- (1) Vrijednost zapisa ostavljenog zakonskom nasljedniku uračunava se u njegov nasljedni dio, osim ako iz oporuke proizlazi da je oporučitelj htio da nasljednik dobije zapis uz svoj dio.
- (2) Pri uračunavanju vrijede odredbe o nužnom dijelu, s time da se nužnom nasljedniku uvijek u vrijednost njegova nužnog dijela uračunavaju zapisi koji su mu namijenjeni.

Razmjerno umanjenje raspolaganja oporukom - Privilegirani zapis (legat)

- (1) Raspolaganja oporukom umanjuju se u istom omjeru, bez obzira na njihovu narav i na njihov opseg, i bez obzira nalaze li se u jednoj ili više oporuka, ako iz oporuke ne proizlazi nešto drugo.
- (2) Ako je oporučitelj ostavio više zapisa i naredio da se neki zapis ispuni prije ostalih, taj će se zapis umanjiti samo ako vrijednost ostalih zapisa ne dostiže da se namiri nužni dio.

Zastara

Pravo zahtijevati ispunjenje zapisa zastarijeva za tri godine od dana kad je zapisovnik saznao za svoje pravo i bio ovlašten zahtijevati ispunjenje zapisa, a najkasnije u roku od pet godina od dana kad je mogao zahtijevati ispunjenje zapisa.

Opterećenik je ovlašten zahtijevati umanjenje zapisa 1. zbog naslijeđenih dugova 2. zbog povrede njegovog prava na nužni dio 3. zbog umanjivanja onih oporučnih raspolaganja koja su išla u njegovu korist, ali su umanjena zbog nečijeg prava na nužni dio

Podzapis (sublegat) je pravo koje svog nosioca (podzapisovnika, sublegata) ovlašćuje da zahtjeva ispunjenje neke određene činidbe od zapisnikova na teret one vrijednosti koja zapisovniku pripada posredstvom njegovog prava na zapis.

aposlutno prestaje: odreknućem ili uvjetom/rokom

relativno prestaje: prijenosom na drugu osobu po pravilima za prijenos tražbina, smrću dotadašnjeg nositelja (prelazi na nasljednika)

Razlika između legata i naloga?

-zapisom se utemeljuje pravo za zapisovnika dok nalogom ne nastaje pravo na njegovog korisnika

-zapisovnik može tužiti na izvršenje jer ima obvezno pravo

-korisnik naloga ne može siliti nasljednika, ali ga mogu siliti samo:

1.) izvršitelj oporuke

2.) zakonski nasljednici

-ako ne ispuni nalog, gubi nasljedno pravo

	sličnost s nalogom	razlika od naloga
LEGAT	postoji onerat-opterećena osoba koja je dužna da na teret čiste vrijednosti onoga što je stekla uslijed ostaviteljeve smrti, ispuni nekome određenu činidbu	korisnik naloga nema pravo zahtijevati činidbu od opterećene osobe-na ispunjenje bi mogao siliti oporučiteljev nasljednik odnosno izvršitelj oporuke
UVJET	neispunjenje naloga djeluje kao ispunjenje negativnog rezolutivnog uvjeta, to znači da će opterećeno pravo prestati ako opterećeni ne ispuni na vrijeme ono što mu je naloženo	opterećena osoba neće ostati bez svog prava opterećenog nalogom u slučaju da nije kriva što nije ispunila ono što joj je naloženo ako je nalog ispunila onako i onoliko koliko joj je to u postojećim okolnostima bilo najviše moguće.

ZAKONSKO NASLJEDNO PRAVO

Zakonsko nasljeđivanje je stjecanje nasljednog prava zbog ostaviteljeve smrti koje se zbiva neposredno na temelju zakona jer u trenutku otvaranja nasljedstva u pogledu stjecatelja postoje one pravne činjenice koje su zakonom određene kao pr. temelj stjecanja.

Osnovna načela zakonskog nasljeđivanja:

1) načelo obiteljske pripadnosti (znači da se ovlaštenje dobiva uslijed činjenice da se pripadalo istoj obitelji kao i ostavitelj),

2) načelo ograničenog kruga potencijalnih zakonskih nasljednika (znači da su ovlašteni oni koji su sa ostaviteljem bili povezani točno određenim porodičnim vezama),

3) načelo uzajamnosti (u krug potencijalnih zakonskih nasljednika stavljeni su samo oni kojima bi i taj ostavitelj bio potencijalni nasljednik),

4) načelo ravnopravnosti (bez obzira na spol, te da li su veze bračne ili izvanbračne).

-Osnove za nasljeđivanje po zakonu:

-KRVNO SRODSTVO

- ostaviteljevi srodnici iz ravne loze (ascendenti i descendenti)
- ostaviteljevi srodnici iz pobočnih loza (kolaterali -ne svi nego samo: potomci njegovih roditelja, te potomci njegovih djedova i baka)

-GRAĐANSKO SRODSTVO

Posvojenjem nastaje između posvojitelja i njegovih srodnika te posvojenika i njegovih potomaka neraskidiv odnos srodstva i sva prava i dužnosti koja iz tog proizlaze

- posvojenjem su posvojenik i njegovi krvni srodnici si prestali biti potencijalni zak. nasljednici
- ako su dijete posvojili maćeha ili očuh onda nisu prestala prava i dužnosti posvojenika i biološkog roditelja koji je u braku s posvojiteljem

-BRAČNA VEZA

-Ostaviteljev bračni drug je osoba s kojom se ostavitelj u času smrti nalazio u valjanom braku;

Bračni drug ne nasljeđuje ostavitelja u ovim slučajevima:

- a) ako je ostavitelj još za života pokrenuo postupak za razvod braka tužbom/sporazumnim zahtjevom za koju se nakon njegove smrti utvrdilo da je osnovana, ili tužbu za poništaj braka
- b) ako bi nakon ostaviteljeve smrti bilo utvrđeno da je brak bio nevaljan (nepostojeći ili ništavan) i to iz uzroka za kojeg je preživjeli bračni drug znao u času zaključenja toga braka,
- c) ako je zajednica preživjelog bračnog druga s ostaviteljem trajno prestala i to bilo krivnjom preživjelog bračnog druga bilo na osnovi sporazuma s ostaviteljem.

IZVANBRAČNA VEZA

Jednaka pravna pozicija kao da se radi o valjanom braku; pretpostavke su da se radi o

1. izvanbračnoj zajednici neudate žene/neoženjenog muškarca
2. trajala dulje vrijeme
3. da su ispunjene sve pretpostavke za valjanost braka

Bez obzira na osnovi čega nasljeđuju, svi oni nasljeđuju po zakonskom nasljednom redu, čime se određuje prioritet po kome potencijalni nasljednici dolaze u obzir da steknu subjektivno nasljedno pravo. To znači da zakonski nasljedni red određuje koje su pravne osnove nasljeđivanja jače a koje slabije, tako da ih razvrstava u nasljedne redove među kojima uspostavlja redoslijed prvenstva, uz primjenu načela isključivosti (ako naslijedi netko iz 1. nasljednog reda, neće moći nitko iz 2. i sl.).

Obitelj se sastoji od parentela tj. od skupina koje se sastoje od jedne osobe kao zajedničkog pretka (rodonačelnika parentele) te svih potomaka tog pretka (članova parentele).

I.nasljedni red:

- 1) svi ostaviteljivi krvni srodnici koji su njegovi potomci (djeca, unuci, praunuci...)
- 2) ostaviteljev posvojenik sa potomcima
- 3) ostaviteljev (izvan)bračni drug

II.nasljedni red:

- 1) svi ostaviteljevi krvni srodnici koji pripadaju parentelama njegovih roditelja (roditelji i svi potomci roditelja)
- 2) ostaviteljev (izvan)bračni drug ako nije ovlašten naslijediti već u 1. naslj. redu

III.nasljedni red:

ostaviteljevi krvni srodnici iz parentele njegovih djedova i baka (djedovi i bake sa svim njihovima potocima)

IV. i daljni nasljedni redovi:

jedino rodonačelnici odgovarajućeg stupnja, ali ne i članovi njihovih parentela. (npr. pradjedovi i prabake, ali bez potomaka)

Prema ZN broj nasljednih redova je neograničen.

Odnos među potencijalnim zakonskim nasljednicima svrstanim u različite nasljedne redove određen je **načelom isključivosti**. Po tom načelu potencijalni nasljednici iz bližeg reda isključuju potencijalne nasljednike daljnjih redova.

-Iznimka: ostavitelja će moći naslijediti nasljednici II.nasljednog reda ako je situacija takva da bi ga iz I.nasljednog reda imao naslijediti jedino njegov bračni drug. Ali ako bi u slučaju odricanja od ostaviteljevih potomaka jedino ostaviteljev bračni drug ostao kao nasljednik I.nasljednog reda tada je on jedini nasljednik.

Odnos jačine pravnih osnova unutar pojedinog nasljednog reda određuju se na osnovi:

-konkurencije – pravila određuju koji sve od potencijalnih zakonskih nasljednika odnosno nasljednog reda imaju prvenstvo pred drugima, te koliki dio nasljednog prava je namijenjen svakom pojedinom od njih.

-I. nasljedni red:

prvenstveno njegova djeca, njegovi posvojenici i bračni drug na jednake dijelove nasljednog prava

-II. nasljedni red:

prvenstveno ovlaštene s jedne strane ostaviteljevi roditelji , a s druge strane ostaviteljev bračni drug (polovina je namijenjena ostaviteljevim roditeljima na jednake dijelove a jedna polovina bračnom drugu)

-III. nasljedni red: prvenstvo imaju rodonačelnici parentela srodnika, koji se međusobno konkuriraju tako da jedna polovina nasljednog prava namijenjena djedu i baki očeve loze, a jedna polovina djedu i baki majčine loze.

-predstavljanja (reprezentacija) – ako neki od potencijalnih nasljednika ne naslijedi ostavitelja, onaj dio nasljednog prava koji je njemu bio namijenjen moći će umjesto njega steći njegovi potomci; primjenjuje se u I.,II. i III. nasljednom redu

-Načelo daje prednost pretku pred njegovim potomcima koji su također potencijalni nasljednici ostavitelja (ako naslijedi predak onda potomci neće)

-Potomci nasljeđuju *iure proprio* (po svom pravu), a ne po pretkovom pravu (*alieno iure*), stoga na njihovo nasljeđivanje ne utječu razlozi zbog kojih njihov predak nije naslijedio, npr. nedostojnost.

-prirastanja (akrescencije) – dolazi do primjene ako se ne može primijeniti načelo predstavljanja: kada potomci prioriteto ovlaštene osobe uopće nisu potencijalni zakonski nasljednici odnosno nasljednog reda, a i kada oni to doduše jesu, ali iz nekog razloga ne mogu ili ne žele naslijediti, tada taj dio prirasta dijelovima onih koji su u odnosnom nasljednom redu najbliži osobi kojoj je odnosni dio bio prvenstveno namijenjen, njihov se nasljedni dio uvećava za taj dio; načelo se može primijeniti u II. i daljnjim nasljednim redovima.

- jednakost nasljedničkih dijelova - svim nasljednicima koji nasljeđuju na temelju jednakih činjenica pripadaju jednaki dijelovi nasljednog prava (iako npr. dijelovi unuka od različite djece ne moraju biti jednaki jer oni nasljeđuju na temelju različitih pr. činjenica)

Posebno o 2. nasljednom redu:

Ako je ostavitelj imao bračnog druga, onda braća i sestre ne mogu naslijediti! Naime, ako jedan od roditelja ne naslijedi, onda dio drugog roditelja prirasta prvom roditelju, a ako ni ta ne nasljeđuje, onda dijelovi namijenjeni roditeljima prirastaju bračnom drugu pa taj stječe cijelo nasljedno pravo!

b) ako ostavitelj nije imao bračnog druga, onda braća i sestre mogu naslijediti primjenom načela predstavljanja ako 1 roditelj ne nasljeđuje (ili oba). Ako nema braće i sestara/njihovih potomaka, onda dio namijenjen 1 roditelju koji ne nasljeđuje pripada drugom roditelju pa taj stječe cijelo nasljedno pravo!

Posebno o 3. nasljednom redu: dakle 1/2 pripada djedu i baki s očeve strane, a 1/2 djedu i baki s majčine. Ako ne naslijedi jedan djed to prirasta baki iz te loze pa ona sama ima 1/2 ($1/4 + 1/4$). Ako ne naslijedi ni djed ni baka iz jedne loze, onda nasljeđuju potomci tog djeda i bake, a ako oni ne naslijede to prirasta drugoj lozi pa ti drugi djed i baka imaju sada svatko po 1/2, odnosno zajedno cijelo nasljedno pravo. Ako ni oni ne naslijede, nasljeđuju njihovi potomci.

Posebno o 4. i daljnjim nasljednim redovima: ako ne naslijedi netko od rodonačelnika, namijenjeni dio ne mogu steći njihovi potomci jer oni nisu u krugu zak. nasljednika; u tom će slučaju taj dio pripasti drugim precima prema načelima prirastanja.

NUŽNO NASLJEĐIVANJE

Striktne norme nasljednog prava je preživjelim članovima obitelji zajamčeno pravo na nužni dio, makar protivno nasljednikovim drukčijim raspolaganjima (pruža se zaštita od njegovog oporučnog a i nekih drugih besplatnih raspolaganja koja prelaze granicu dopuštenog jer su prekomjerna, a neopravdana su).

Pretpostavke:

1. osoba postoji
2. sposobna naslijediti
3. ima pr. temelj

-apsolutni nužni nasljednici:

- ulaze oni koji imaju pravo tražiti nužni dio već samo zato jer su zakonom određeni (potomci umrlog, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegovi roditelji i njegov bračni drug
- u toj kategoriji svi nužni nasljednici imaju pravo na 1/2 onog dijela koji bi im pripao po zakonu
- jedino roditelji imaju pravo na 1/3 zakonskog dijela

-relativni nužni nasljednici:

- za koje se traže 2 pretpostavke:
 - a) nasljednici moraju u konkretnom slučaju biti u krugu potencijalnih zakonskih nasljednika
 - b) moraju biti trajno nesposobni za rad i ne smiju imati nužnih sredstava za život
- roditelji (posvojitelji) i ostali preci

Izračunavanje vrijednosti nužnog dijela: za temelj se uzima obračunska vrijednost ostavine, koja obuhvaća:

1. vrijednost imovinskih dobara (osim onog što je izdvojeno na temelju prava na izdvajanje, i očito nenaplativih tražbina)
2. vrijednost ostaviteljevih darova (pripada se vrijednost darova učinjenih svih zakonskim nasljednicima, bez obzira na to kad su učinjena, a darovi 3. osobama jedino ako su učinjeni u godini dana prije smrti) ne ubrajaju se: manji darovi, darovi u općekorisne svrhe, darovi koji se na temelju samog zakona ne obračunavaju u nužni dio)
3. odbit će se vrijednost pasive, troškova pogreba, popisa ostavine i sl.

Onaj tko zahtijeva nužni dio daje u ostavinskom postupku nasljedničku izjavu kojom se istovremeno zahtijeva nužni dio i redukcija oporuke.

IZNASLJEĐENJE

-isključenje nužnih nasljednika (*exheredatio nota causa*)

-ono iznasljeđenje kojim ostavitelj kažnjava osobu koja je njegov potencijalni nužni nasljednik

-Učinak isključenja može nastupiti jedino ako postoji oporučna odredba o isključenju, i to ako postoji jedan od četiri razloga koje navodi zakon:

- 1) potencijalni nasljednik se povredom neke svoje zakonske ili moralne obveze teže ogriješio o ostavitelja;
- 2) potencijalni nasljednik je s umišljajem učinio neko teže kazneno djelo prema ostavitelju, ostaviteljevom bračnom drugu, djetetu ili roditelju;
- 3) potencijalni nasljednik je učinio kazneno djelo protiv RH ili vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
- 4) potencijalni nasljednik se odao neradu ili nepoštenom životu.

-s isključenim nasljednikom se postupa kao da je umro prije ostavitelja; može biti iznaslijeđen u potpunosti i djelomično, postojanje razloga za isključenje nikad se ne predmnijeva nego se mora dokazati!

-Isključenje nužnih nasljednika razlikuje se od nedostojnosti nasljednika po tome što je isključivo čin oporučiteljeve volje, dok nedostojnost nastupa po zakonu (*ex lege*)

-lišenje nužnog dijela (*exheredatio bona mente*)

-iznasljeđenje ostaviteljevog potomka kojim se omogućuje potomcima tog potomka da oni umjesto njega steknu nužni dio koji je inače bio njemu namijenjen zakonom
-štite se interesi potomaka koji su maloljetni/nesposobni za rad..

-Pretpostavke:

-da je lišenik u času sastavljanja oporuke i kasnije u vrijeme ostaviteljeve smrti prezadužen ili rasipnik (PREZADUŽEN -pasiva u imovini nadmašuje aktivu, RASIPNIK -nerazumno, olako i nepotrebno troši ono što ima)
-da su korisnici lišenja njegova djeca/unuci koja su maloljetna/nesposobna za rad + nemaju nužnih sredstava za život

Lišenik će steći onaj dio kojeg nije lišen + onaj dio glede kojeg lišenje više nije opravdano. Ako korisnik lišenja iz bilo kojeg razloga ne naslijedi ipak će naslijediti lišenik.

PRAVO NA POBIJANJE BESPLATNIH PRAVNIH RASPOLAGANJA

- ima ih pravo pobijati u mjeri u kojoj vrijeđaju njegov nužni dio u pogledu veličine/vrijednosti
- pravo na pobijanje je strogo osobno pravo, ali jednom stavljeni zahtjev prelazi na nasljednike
- zastarivo je u roku od 3god od proglašenja oporuke, tj. kod darova 3 god od ostaviteljeve smrti

-**Pravo na pobijanje oporuke:** ostvaruje nužni nasljednik stavljanjem zahtjeva (da se umanje oporučna raspolaganja) u ostavinskom postupku, a iznimno u parnici; razmjerno se umanjuju sva oporučna raspolaganja ako iz oporuke ne proizlazi nešto drugo i to u onom opsegu koji je potreban, u preostalom dijelu ostaju na snazi

- **Pravo na pobijanje darova:** može jedino ako ni potpuno umanjenje oporučnih raspolaganja ne uklanja povredu nužnog dijela (dakle 1. oporuka, 2. darovi)

- samo one darove koji se koriste pri izračunavanju obračunske vrijednosti
- redovito kroz parnični postupak, ali ako traži povrat od nasljednika onda kroz ostavinski postupak

- kad se vraćaju darovi vraćaju se obrnuto redu kojim su učinjeni, ako su učinjeni istodobno vraćaju se razmjerno, moguće je djelomično vraćanje ako je to dovoljno za uklanjanje povrede

NASLJEĐIVANJE NA OSNOVI OPORUKE

Oporuka (testament) je jednostrano, izričito i osobno očitovanje ostaviteljeve posljednje volje, upravljeno na raspolaganje za slučaj njegove smrti (mortis causa).

- može biti pravna osnova samo ako postoji u času oporučiteljeve smrti te ako je valjana:
- ako je oporučitelj sposoban
- suglasni su volja i očitovanje
- ima propisan oblik i
- dopušten i moguć sadržaj

karakteristike oporuke:

- jednostrani pr. posao
- strogo osobni
- strogo formalan posao
- opoziv posao (uvijek)
- besplatan

OPORUČNA SPOSOBNOST

-svojstvo fizičke osobe da očitovanjem svoje volje može valjano oporučiti. Dva važna kriterija (u času oporučivanja) za oporučnu sposobnost su:

- objektivni** -navršениh 16 godina
- subjektivni** -mentalna sposobnost -ako je oporučitelj svjestan svojih postupaka (intelektualna komponenta) te je sposoban da postupa u skladu s tom sviješću (voljna komponenta);

- na dob pazi sud ex lege; ako nedostaje jedan od ova 2 uvjeta oporuka je ništetna

OPORUČENJE BEZ MANA VOLJE

-nevaljalost oporuke uzrokuju ove mane volje:

- **sila (prinuda)** – ako je ostavitelj napravio oporuku zato što je prema njemu ili nekoj drugoj osobi bilo primijenjeno neko zlo, a bilo mu je ostavljeno u izgled da će to zlo prestati ako tako oporuči.
- **prijetnja** - ako je ostavitelj napravio oporuku zato jer je netko kod njega izazvao opravdan strah da će njemu ili nekoj drugoj osobi biti naneseo zlo, ako ne oporuči kako je oporučio.
- **zabluda** – ako je oporučio onako kako je oporučio jer je bio bilo u bitnoj poslovnoj zabludi bilo u bitnoj zabludi o pobudi (oporučitelj je imao neispravnu predodžbu o nekoj bitnoj činjenici); sa zabludom izjednačeno neznanje.
- **prijevara** – ako je oporučio onako kako je oporučio zbog toga što ga je neka druga osoba namjerno na to navela time što je kod njega izazvala ili održavala neispravnu predodžbu o nekoj bitnoj činjenici.

Mane volje dovode do poboynosti oporuke:

-Osoba koja ima pravni interes za pobijanje može to činiti protiv osoba u čiju je korist oporučeno, s time da duljina zakonskih rokova ovisi, da li je osoba, protiv koje se želi ostvariti to pravo savjesna (ona ne zna niti je morala znati za razloga zbog kojih bi ta oporuka bila nevaljana) ili nesavjesna (ona zna ili bi mogla znati).

- kod savjesne je rok godina dana od saznanja za razloge poboynosti oporuke, a objektivni je 10 godina od proglašenja oporuke

- kod nesavjesne osobe rok je 20 godina od časa kada je oporuka proglašena.

- Pravo na pobijanje ostvaruje se putem suda (ostavinski postupak ili parnica ↓ onaj koji nije sudionik ostavinske rasprave). Ako je ovlaštenik na pobijanje sudjelovao u ostavinskoj raspravi, a nije stavio taj zahtjev, nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju ga više neće moći staviti (sprječavaju ga procesna pravila o "vezanosti").

VALJANI OBLIK (forma) OPORUKE

-oporuka je formalni pravni posao, pa nasljedno pravo propisuje koje bi oblike trebalo imati očitovanje ostaviteljeve posljednje volje da bi bilo valjano. Oporuka po našem pravu može biti:

- redovita ili izvanredna
- javna ili privatna
- pismena ili usmena

Konverzija: Ako onaj oblik koji je oporučitelj želio dati oporuci nije valjan, ali su ispunjene pretpostavke za neki drugi oblik, njegova oporuka ima taj drugi oblik.

Oblici oporuka:

⇒ **javna oporuka** (redovita, javna, pismena)

-oporučitelj svoju volju očitovao u obliku javne isprave koju mu je sastavila za to ovlaštena osoba (sudac općinskog suda, sudski savjetnik u općinskom sudu, JB, konzularni/diplomatski predstavnik)

4 faze:

1. utvrđivanje oporučiteljevog identiteta (osobna iskaznica, putovnica, 2 poslovno sposobna svjedoka, konstatacija u zapisniku da osobu osobno poznaje) i identiteta tumača
2. formuliranje sadržaja oporuke (zap. o sastavljanju oporuke); upozorava ga na ev. ništetne odredbe, ali ne može odbiti njihovo sastavljanje, može odbiti jedino unijeti uvrede u oporuku, o čemu sastavlja rješenje kako bi bila moguća žalba
3. ovlaštena osoba pročita oporuku, a oporučitelj ju potpiše
4. ovjera zapisnika od strane suda (zapisnik pripada oporučitelju)

U slučaju da oporučitelj **nije u stanju pročitati oporuku** koju mu je sastavila ovlaštena osoba, ova će je pročitati oporučitelju u nazočnosti dvaju svjedoka koji razumiju jezik na kojem je oporuka sastavljena, nakon čega će oporučitelj u njihovoj nazočnosti potpisati oporuku ili

staviti na nju svoj rukoznak, pošto izjavi da je to njegova oporuka. Svjedoci će se potpisati na samoj oporuci.

Ako se oporučitelj **ne može služiti uredovnim jezikom ili je nijem/gluh/gluhoslijep**, pozvat će se tumač pa će se njegovim posredovanjem primiti izjave oporučiteljeve volje. Uz tumača trebaju biti nazočna i dvojica svjedoka tumača, koji uz uredovni jezik znaju i onaj kojim se služi oporučitelj.

U slučaju potrebe oporuka će se sastaviti i izvan uredovnih prostorija.

O sastavljenoj javnoj oporuci ovlaštena će osoba bez odgode poslati obavijest u Hrvatski upisnik oporuka.

Ne mogu biti svjedoci pri sastavljanju pisane oporuke pred svjedocima ni javne oporuke, niti oporuku sastaviti po oporučiteljevu kazivanju u svojstvu ovlaštene osobe: oporučiteljevi potomci, njegova posvojčad i njihovi potomci, njegovi predci i posvojitelji, njegovi srodnici u pobočnoj lozi do zaključno četvrtog stupnja, bračni drugovi svih tih osoba ni oporučiteljev bračni drug. Ništave su oporučne odredbe kojima se nešto ostavlja osobi koja je oporuku sastavila i ostalim nabrojanima.

⇒ **međunarodna oporuka** (redovita, javna, pismena)

- međunarodnom Konvencijom iz 1973. države su pristale usvojiti ovaj oblik, kako ne bi dolazilo do situacija da je oporuka valjana po pravu jedne države, a po pravu druge čiji sudovi su nadležni nije

-oporučitelj podnosi otprije sastavljeni tekst isprave ovlaštenoj osobi (4 kao i kod javne op.) na ovjeru.

-može biti napisana na bilo kojem jeziku, na bilo koji način i od osobe bilo kojeg državljanstva, nebitno je gdje se nalazi ostavina, gdje je sastavljena (dakle može i Hrvat u HR)

1. mora izjaviti u prisutnosti dvojice svjedoka (koji moraju biti apsolutno i relativno sposobni) da je podnesena isprava njegova oporuka i da je upoznat s njezinim sadržajem te ju potpisati (a može zahtijevati da to učini i netko drugi u njegovo ime)

2. nakon njega ju potpisuju ovlaštena osoba i svjedoci (važno je da ne dođe do prekida akta oporučivanja).

3. na kraju oporuke ovlaštena osoba stavlja datum kada je oporuka potpisana, jer inače međunarodna oporuka neće biti valjana

-Ovlaštena osoba je dužna oporučitelju izdati potvrdu o sastavljanju međunarodne oporuke kojom se dokazuje da oporuka ima valjani oblik međunarodne oporuke (oboriva presumpcija); 1 primjerak sebi 1 oporučitelju

-Ako potvrda nije izdana, to znači da ne postoji samo ta presumpcija, ali oporuka je i dalje valjana.

⇒ **vlastoručna oporuka** (redovita, privatna, pismena) = **holografika**

- ona koju je oporučitelj vlastoručno napisao i potpisao

- ne smije ju pisati strojem; može potpisati i samo imenom/nadimkom/"vaša mama", ne može potpisati paraфом, faksimilom

- može biti napisana na komadu drveta, zidu i sl.

⇒ **pisana oporuka pred svjedocima** = **alografika** (redovita, privatna, pismena)

- ako je oporučiteljeva volja očitovana u vidu isprave za koju je oporučitelj pred dvojicom svjedoka izjavio da sadrži njegovu oporuku i potpisao je (potrebno je da se i oni potpišu)

⇒ **usmena oporuka** (izvanredna, privatna)

-ako je oporučitelj svoju volju očitovao izgovorenim riječima u izvanrednim okolnostima (nije bilo moguće valjano oporučiti niti u jednom drugom obliku, npr. iznenadna bolest) pred najmanje dva svjedoka (ako okolnosti nisu bile izvanredne oporuka nije valjana)

-vrijedi 30 dana od dana kada su prestale izvanredne okolnosti

- svjedoci ne moraju biti pismeni

- ništete odredbe kojima se nešto ostavlja svjedocima i njihovim srođnicima, ali ovdje srođnici svjedoka isto mogu biti svjedoci

- svjedoci su dužni napisati sadržaj oporuke i predati ga sudu/JB, ali ako to ne učine oporuka je i dalje valjana

Naš zakon propisuje da nevaljalost oblika oporuke ne izaziva ništavost *ex lege*, već pobožnost, koju može tražiti, nakon otvaranja nasljedstva, osoba koja ima pravni interes, i to u roku od godine dana od kada je saznala za oporuku, a max za 10 godina od proglašenja oporuke.

SVJEDOCI OPORUKE moraju biti punoljetni i poslovno sposobni i pismeni (to ne moraju biti kod usmene oporuke pred svjedocima)

Ne mogu biti svjedoci pri sastavljanju pisane oporuke pred svjedocima ni javne oporuke, niti oporuku sastaviti po oporučiteljevu kazivanju u svojstvu ovlaštene osobe: oporučiteljevi potomci, njegova posvojčad i njihovi potomci, njegovi predci i posvojitelji, njegovi srođnici u pobožnoj lozi do zaključno četvrtog stupnja, bračni drugovi svih tih osoba ni oporučiteljev bračni drug.

MOGUĆ I DOPUŠTEN SADRŽAJ OPORUKE

- sadržaj oporuke su jedino oporučne odredbe (ne izljevni emocija, savjeti i sl.)

- oporučne odredbe koje se ne mogu ispuniti su ništave (da li je moguće ispunjenje prosuđuje se prema situaciji u času ostaviteljeve smrti).

- Ne mogu se ispuniti ni oporučne odredbe koje su nerazumljive.

- oporučitelj je ovlašten raspolagati samo onim čime bi bio ovlašten raspolagati i pravnim poslom *inter vivos*.

- Ako oporučna raspolaganja prelaze granicu raspoloživog dijela, ona su tada nedopuštena jer vrijeđaju nečije pravo na nužni dio.

Vrste dopuštenih oporučnih odredbi upravljenih na nasljednopravne učinke:

-određivanje nasljednika

-Ništava je odredba kojom je za nasljednika određena osoba:

1) koja je prilikom oporučivanja u nekom javnom obliku imala ulogu sastavljača oporuke;

2) osoba koja je bila svjedok kod oporučivanja;

3) ako je za oporučiteljevog nasljednika određena osoba koja je sastavljaču oporuke ili oporučnom svjedoku srođnik u pravoj liniji, brat ili sestra, bračni drug neke od tih osoba ili bračni drug samog sastavljača ili oporučnog svjedoka.

- nasljednik mora biti određen ili odrediv, može se odrediti više osoba za nasljednike (simultano, supsidijarno, sukcesivno)

- veličinu nasljednog dijela može ali ne mora odrediti (onda na jednake dijelove)

-iznasljeđenje - u pravilu je pobožna odredba kojom je netko iznasljeđen ako mu se tima vrijeđa nužni dio, osim u slučaju kazne iznasljeđenjem i lišenja nužnog dijela

- bila bi ništeta odredba da nitko ne može postati univerzalnim sukcesorom

-određivanje zapisa

-da bi odredba o zapisu bila valjana oporučitelj mora odrediti:

-1) osobu zapisovnika

-2) objekt zapisa odnosno činidbu koji zapisovnik ima pravo zahtijevati od onerata

- ne smije ih odrediti tako da vrijeđa prava vjerovnika (tražbine vjerovnika imaju prednost pred zapisima), niti da vrijeđa pravo na nužni dio (može se onda pobijati)

-određivanje zamjenika (supstituta) nasljedniku i zapisovniku

-dopuštena -obična ili prosta zamjena (**vulgarna supstitucija**) – oporučitelj nije posebno odredio za koji slučaj je postavio zamjenika, radi se o ispunjenju suspenzivnog negativnog uvjeta: osoba koja je prvenstveno ovlaštena na stjecanje tog nasljednog prava ne stekne to pravo

-nedopuštena -povjerenbena zamjena (**fideikomisarna supstitucija**) -imenovanje nasljednika nasljedniku

-ograničenje uvjetima i rokovima –nevaljani uvjeti dodani oporučnim odredbama (nemogući ili nedozvoljeni) ništavi su, ali nisu ništave i oporučne odredbe koji su bile uvjetovane tim ništavnim uvjetima

-(odstupanje od ZOO-a po kojima ništavost uvjeta redovito povlači za sobom i ništavost pravnog posla. Ovo odstupanje je učinjeno po načelu *favor testamenti* (oporučno raspolaganje treba se održati na snazi) jer u času kada se postavlja pitanje njihove valjanosti, oporučitelj više nije u životu pa nije u stanju da umjesto ništave oporuke napravi drugu.

-Kada je oporučnom odredbom nasljedno pravo neke osobe učinjeno ovisno od ispunjenja uvjeta ili isteka roka, posljedica je sukcesivno nasljeđivanje ostavitelja (ostavitelja nasljeđuje jedna osoba, a potom druga), jedino kad bi uvjet bila smrt onoga koji je naslijedio, to bi bila odredba o fideikomisarnoj supstituciji koja je nedozvoljena

-opterećivanje nalogima (teretima)

-oporučitelj nameće određenu dužnost odnosno izvršenje stanovite činidbe nasljedniku ili zapisovniku

-Ništavost ovih odredbi uslijed toga što su nemoguće ili nedozvoljene ne povlači za sobom i nevaljalost onih odredbi oporuke kojima su one dodane kao sporedne odredbe

- razlikuje se od zapisa jer ovdje ovlaštenik nema pravo zahtijevati ispunjenje

- neispunjenje naloga dovodi do tog da opterećena osoba gubi ono što je stekla oporukom uz opterećenje nalogom

Ako se nalog ne može točno ispuniti, treba mu se ispunjenjem približiti koliko je moguće.

Ako se nalog ne može uopće ispuniti, osoba opterećena nalogom smije zadržati ono što joj je ostavljeno, osim ako iz ostaviteljeve volje ne proizlazi suprotno ili ako svojom krivnjom ne može ispuniti nalog.

Ako je ostavitelj očitovao svoju volju o svrsi kojoj bi ostavina ili nešto iz nje služilo, ali je nije naložio kao dužnost nasljedniku ili osobi kojoj je to oporukom namijenio, oni nisu dužni to rabiti u tu svrhu.

-raspolaganje u dopuštenu svrhu i osnivanje zaklade

-nesamostalna zaklada -oporukom nekoj već postojećoj osobi povjeri postizanje određene svrhe i da joj za to namijeni određena sredstva; nije pravna osoba

-samostalna zaklada (oporukom odredi osnivanje zaklade u cilju postizanja određene svrhe i da joj se ujedno namijene sredstva za to; pravna osoba).

Što je zaklada? -pravna osoba; imovinska masa namijenjena za određenu svrhu kojoj je pravnim poretom priznata pravna sposobnost

Što je potrebno da bi nastala? -pravni poredak joj mora dati pravnu sposobnost, odobrenje nadl. tijela

-**opraštanje nedostojnosti** - opći (svi razlozi) i posebni (točno određeni čin), kod općeg oprosta nema oprosta za one razloge za koje oporučitelj nije znao

-određivanje izvršitelja oporuke

-određivanje odnosa među sunasljednicima

-opoziv ranije oporuke

TUMAČENJE OPORUKE

(1) Odredbe oporuke valja tumačiti prema oporučiteljevoj pravoj namjeri.

(2) U dvojbi o pravoj oporučiteljevoj namjeri treba se držati onoga što je povoljnije za oporučnog, a ne zakonskog nasljednika.

(3) U dvojbi o pravoj oporučiteljevoj namjeri treba se držati onoga što je povoljnije za osobu koja je oporukom nečim opterećena.

OPOZIV OPORUKE

-Opoziv oporuke je jednostrano očitovanje oporučiteljeve volje, upravljeno na to da prestane postojati cijela oporuka ili pojedine njene odredbe.

Pretpostavke valjanosti oporuke:

- ako ga učini oporučitelj koji je sposoban za oporučivanje
- ako ga učini bez mana volje
- ako je sadržaj opoziva moguć i dopušten.

Oporuka se može valjano opozvati očitovanjem volje u obliku:

- izričitog opoziva oporukom** – može biti učinjena kao samostalna oporuka ili kao jedna od odredbi nove oporuke
- prešutnog opoziva oporukom** – oporučitelj je načinio novu oporuku čiji je sadržaj u suprotnosti sa sadržajem ranije oporuke (opoziva samo odredbu koja je u suprotnosti)
- opoziva uništenjem isprave** – opozvana je samo ona koja je uništena s namjerom opozivanja, ako ju je uništio osobno oporučitelj ili netko po njegovom nalogu i ako je njegova volja tada imala one kvalitete koje se traže za valjanost oporučivanja.
- raspolaganja s objektom oporučne odredbe (konkludentnim radnjama)** - oporučitelj još za života raspolaže svojom imovinom protivno oporuci

Oporučna raspolaganja u korist ostaviteljeva bračnog druga smatrat će se opozvanima ako je brak prestao temeljem pravomoćne presude nakon što je oporuka sastavljena, osim ako je ostavitelj drukčije odredio svojom oporukom.

Postupanje s oporukom

-**čuvanje oporuke** – ako je oporučitelj povjerio svoju oporuku na čuvanje drugome, pravna osnova tog čuvanja je njihov ugovor o ostavi (depozitu sa obveznopравnim učincima)
- ako povjeri na čuvanje javnom tijelu, ono ju mora čuvati (općinski sudovi, JB, konzularna i diplomatska predstavništva), predaje se otvorena ili zatvorena, čuva odvojeno od ostalih spisa

-**dužnost predaje oporuke sudu nakon oporučiteljeve smrti** – svaka osoba koja posjeduje nečiju oporuku dužna ju je nakon ostaviteljeve smrti predati bilo kojem općinskom sudu radi proglašenja ili to učiniti posredstvom matičara koji sastavlja smrtovnicu.

-Svjedoci pred kojima je ostavitelj oporučio dužni su da bez odlaganja o tome obavijeste neki općinski sud (bilo pismeno bilo usmeno u sudski zapisnik).

-**rekonstrukcija oporuke** – ako je pismena oporuka uništena, izgubljena ili zametnuta a to nije posljedica valjanog opoziva te oporuke, smetnja se može ukloniti tako da se oporuka rekonstruira. Oporuku će rekonstruirati sud, na zahtjev zainteresirane osobe na kojoj leži teret dokazivanja

-mora dokazati:

- da je oporuka postojala
- da je uništena, izgubljena ili sakrivena i zametnuta bez volje ostavitelja
- da je sastavljena u zakonskom obliku
- da je imala određeni sadržaj - dokazuje samo sadržaj koji se odnosi na tu osobu

-Ako nema spora sastavit će se zapisnik koji će se odmah proglasiti kao oporuka.

-Ako postoji spor među zainteresiranim osobama o nekoj pravno relevantnoj činjenici oporuka će se moći rekonstruirati jedino putem parnice, kada tužitelj u parnici dokaže sve činjenice koje su relevantne za rekonstrukciju oporuke, sud će oporuku rekonstruirati presudom.

HRVATSKI UPISNIK OPORUKA

- vodi ga Javnobilježnička komora

- upisuje se da je oporuka sastavljena, gdje je pohranjena i da je proglašena; ne upisuje se sadržaj niti se pohranjuju oporuke!
- upisi u pravilu na zahtjev oporučitelja
- nakon smrti ostavniski sud traži podatke iz upisnika, a nakon proglašenja oporuke to dojavljuje u upisnik da bi se upisalo; prije smrti podaci se mogu staviti na raspolaganje samo oporučitelju ili osobi koju on ovlasti

PRAVNI POLOŽAJ NASLJEDNIKA

- **Nasljedstvo je sastavljeno** od svega onoga od čega je sastavljena i ostavina, ali s izuzetkom onoga što iz sastava ostavine nije prešlo na nasljednika i to:

- 1) u slučaju izdvajanja iz ostavine (na temelju sudske odluke), što bude izdvojeno na osnovi prava:
 - a) ostaviteljevih potomaka, da im se iz ostavine izdvoji njihov doprinos ostaviteljevoj imovini,
 - b) nekih članova ostaviteljevog domaćinstva u pogledu inventara tog domaćinstva
- 2) uslijed djelovanja relativne nenasljedivosti pojedinih elemenata iz sastava ostavine, to je u principu nasljedivo, ali nije nasljedivo za onu osobu koja je ostaviteljev nasljednik. Naš pravni poredak propisuje relativnu nenasljedivost kod prava na licencu (ono može prijeći na nasljednike samo ako oni produžavaju ostaviteljevu licencu) i kod prava i obveza iz ugovora o doživotnom uzdržavanju (ona mogu prijeći na nasljednika samo ako je bračni drug ili potomak umrlog davatelja uzdržavanja).

- Nakon ostaviteljeve smrti osim naslijeđenih prava i obveze, nastaju za nasljednika neka **nova prava i obveze** upravo zato što je on ostaviteljev nasljednik.

-OBVEZE:

- a) da sahrani ostavitelja (ukoliko to nije dužan netko tko je odgovoran za njegovu smrt),
- b) podmiri troškove popisa i procjene ostavine,
- c) ispuni ostaviteljeve zapise i naloge,
- d) snosi troškove ostavninskog postupka i troškove izvršenja oporuke i troškove staratelja ostavine,

e) naknadi općini troškove koje je ona imala uzdržavajući ostavitelja;

-PRAVA:

a) određeno je da pravo na tužbu za poništenje braka i razvod braka ne prelazi na nasljednike, ali osobe koje ostvaruju pravo na nasljedstvo iza umrlog bračnog druga koji je podnio ovu tužbu mogu zahtijevati utvrđenje da je tužba za poništenje odnosno za razvod braka bila osnovana,

b) pravo da potražuje naknadu troškova ostaviteljeve sahrane od onoga tko je odgovoran za ostaviteljevu smrt (na temelju ZOO-a). Pravni položaj nasljednika redovito ima neku vrijednost izrazivu u novcu, dakle imovinsku vrijednost.

O **vrijednosti nasljedstva** može se govoriti samo s obzirom na određenog nasljednika, razlikujemo:

-AKTIVU -pozitivne vrijednosti svih prava koja je određen nasljednik stekao nasljeđujući ostavitelja + prava koja su nastala za nasljednika jer je on ostavitelj nasljednik i

-PASIVU -negativne vrijednosti svih ostaviteljevih obveza koje su na njega prešle + prava koja su nastala za nasljednika jer je on ostavitelj nasljednik).

-nasljednik će za ostaviteljeve dugove, *ex lege*, odgovarati samo u visini aktive

-mjerilo nasljednikove odgovornosti za zapise i naloge koji ga terete je čista vrijednost nasljedstva.

ČISTA VRIJEDNOST nasljednikovog pr. položaja (osnovica poreza na nasljedstvo) je saldo vrijednosti aktive i pasive.

STJECANJE POSJEDA OSTAVINE

-posjed ostavine (posjedom nasljedstva) vrši onaj koji se faktički nalazi u položaju nasljednika (**posjednikom ostavine odn. posjednik nasljedstva**)

-Nasljednik je ovlašten da odmah po smrti ostavitelja počne s izvršavanjem prava i obveza koje tvore pravni položaj nasljednika.

U nekim iznimnim situacijama nasljednik će biti suspendiran od izvršavanja prava i obveza odmah nakon ostaviteljeve smrti, već će to izvršavanje biti povjerenom nekoj drugoj osobi:

-na osnovi oporuke ↓ ako je ostavitelj izvršavanje povjerio izvršitelju oporuke

-na osnovi odluke suda ↓ ako je sud postavio staratelja ostavine.

Jedinstven i razdvojen pravni položaj nasljednika

Kad se nasljeđuje *ipso iure*, tada je nasljednikov pravni položaj **u načelu jedinstven**, **Jedinstven pr. položaj nasljednika** -u času ostaviteljeve smrti sva prava i obveze koje čine pravni položaj ostavitelja stječe ostaviteljev nasljednik samom činjenicom da se naslijedilo i to u onom času u kome se nalijedilo (*ipso iure*).

-U nekim **iznimnim slučajevima** nasljednikov **pravni položaj bit će razdvojen**.

Do razdvajanja će doći:

-ostavina pod upravom izvršitelja oporuke –ostavitelj oporukom povjerio dužnost određ. osobi da se brine o izvršavanju njegove posljednje volje, a ona je poslovno sposobna u vrijeme izvršavanja te funkcije te je tu dužnost prihvatila

-Djelokrug izvršitelja oporuke ovisi o ostaviteljevoj volji, ako oporučitelj nije što drugo odredio.

Dispozitivne zakonske norme određuju da je dužnost izvršioca oporuke:

-da se stara o čuvanju ostavine

-da njome upravlja

-da se stara o isplati dugova i zapisa i uopće

-da se stara da oporuka bude izvršena onako kako je oporučitelj htio.

-Izvršitelj oporuke djeluje u svoje ime, a za račun nasljednika, s time da je dužan postupati s pažnjom dobrog domaćina. On djeluje pod nadzorom suda, polaže račun sudu a ne nasljednicima. Pripada mu pravo na naknadu troškova i na nagradu za trud, koliku o tome odlučuje sud.

-Funkcija mu prestaje:

-kada izvrši svoj zadatak

-ako izvršenje zadatka postane nemoguće

-ako umre (položaj izvršitelja nije nasljediv)

-ako izgubi poslovnu sposobnost

-ako ga sud opozove (po službenoj dužnosti ili na zahtjev).

-ostavina pod upravom staratelja ostavine –staratelj ostavine je osoba kojoj je odlukom nadležnog organa vlasti povjereno da prava i obveze od kojih se sastoji ostavina izvršava umjesto i za račun onih koji su uslijed ostaviteljeve smrti postali univerzalni sukcesori.

ostavinski sud dužan je postaviti staratelja ostavine u slučaju:

- kada se ne zna tko su nasljednici ili
- gdje borave ili je
- sporno tko su nasljednici ili što slično.

-odvajanje na zahtjev ostaviteljevih vjerovnika (separatio bonorum) – na zahtjev vjerovnika ostavinski sud donosi rješenje o tzv. odvajanju ostavine ↓ odvajanje cjelokupnog pravnog položaja ostaviteljevog nasljednika od ostalih nasljednikovih prava i obveza te je na taj način omogućeno da ostaviteljevi vjerovnici namiruju svoja potraživanja iz ostaviteljevih imovinskih prava, a da im pri tome ne konkuriraju vjerovnici nasljednika sa svojim potraživanjima.

-Učinci djeluju *ex nunc* (ostaju valjana sva ona raspolaganja koja je nasljednik učinio prije odvajanja).

-Za nasljednikove vjerovnike situacija je ostala ista kao da nasljedstvo i nije nasljednikovo, dok je za ostaviteljeve vjerovnike - separiste sada situacija povoljnija jer će svoja potraživanja namiriti bez konkurencije nasljednikovih vjerovnika ali samo iz nasljeđenih imovinskih prava nasljednika. Kada potraživanja svih separista budu u cijelosti namirena ili barem osigurana, ukida se odvajanje.

-privremeni nasljednik u položaju nasljednika – privremeni nasljednik je onaj kojem će nasljedno pravo prestati nakon isteka nekog roka, ispunjenjem nekog uvjeta ili neispunjenjem nekog naloga

PRAVNI POLOŽAJ NASLJEDNIKA S OBZIROM NA NJEGOVO NASLJEDNO PR.

Pravni položaj jedinog nasljednika

-Od časa ostaviteljeve smrti nasljednik je ovlašten izvršavati sve ono na što ga ta prava ovlašćuju.

-Redovito će pravni položaj nasljednika biti jedinstven, a ne odvojen od njegova vlastitog položaja u pravnim odnosima. *Učinci* tog jedinstva su:

- a) nasljednikova osobna odgovornost za dugove obuhvaća sada i odgovornost naslijeđenim, a ne samo vlastitim imovinskim pravima;
- b) potraživanja što ih je ostavitelj imao od svog nasljednika kao dužnika prestaju sjedinjenjem dužnika i vjerovnika u istoj osobi.

-Ostaviteljeve su obveze na njegovog nasljednika prešle cijele, kako dugovi tako i odgovornost za njih.

- Nasljednik nastavlja odgovarati za dugove onako kako je za njih odgovarao ostavitelj; i ostaviteljev osobni dug, ali postoje dva načina kako:

-**ako je nasljednikov pravni položaj jedinstven** – ostaviteljeva se odgovornost nastavlja kao nasljednikova odgovornost pro viribus hereditatis (odgovara osobno sa svim svojim imovinskim pravima, **ali kvantitativno**: do granice vrijednosti prava što ih je naslijedio od ostavitelja)

- granica te odgovornosti je ukupna vrijednost naslijeđenih imovinskih prava

-**ako je nasljednikov pr. položaj odvojen od njegova vlastitog položaja** – ostaviteljeva se osobna odgovornost nastavlja kao nasljednikova odgovornost cum viribus hereditati,

-za dugove za koje je ostavitelj odgovarao osobno sada odgovara njegov nasljednik također osobno **ali predmetno ograničeno** na odgovornost samo onim imovinskim pravima koja je nasljeđivanjem stekao od ostavitelja.

Pravni položaj sunasljednika

-Često uslijed ostaviteljeve smrti nekoliko osoba stekne nasljedno pravo – svaka poneki alikvotni dio toga prava ⇒ one su simultano ostaviteljevi nasljednici ⇒ sunasljednici.

Nasljednička zajednica

-skup osoba na koje su kao posljedice određenog ostavitelja prešla imovinska prava i obveze koje sačinjavaju ostavinu tog ostavitelja - sve do diobe ostavine

Kad i u kojem slučaju nastaje?

-nakon smrti

-kad iza ostavitelja ostane više (od jednog) nasljednika

-nastaje na temelju zakona

-u nju ulaze svi **osim nužnih nasljednika** - to proizlazi iz odredbe ZV-a koja kaže da nužni nasljednik stječe po dio svake stvari i prava iz ostavine - postaje suvlasnik, a ne zajednički vlasnik

Do kada traje?

-do diobe

-U pogledu nekoga prava nasljednička zajednica potpuno prestaje:

a) ako je to pravo prestalo pripadati zajedničarima, jer je propalo, otuđeno je itd;

b) ako se u pogledu toga prava broj zajedničara sveo svega na jednoga;

c) ako su zajedničari u pogledu toga prava proveli razvrgnuće zajednice.

-Striktne zakonske norme priznaju svakom zajedničaru **pravo na diobu** (nitko ne može biti prisiljen da sudjeluje u nasljedničkoj zajednici) – razvrgnuće nasljedničke zajednice.

-Diobu inicira zajedničar jednostranim očitovanjem svoje volje – zahtjevom za diobu, bilo kada (zahtjev nikada ne zastarijeva), te taj zahtjev može biti usmjeren na diobu zajednice samo u pogledu nekog određenog prava – djelomična dioba, ili diobu svih zajednica - potpuna zajednica.

-Dioba ima dva učinka:

-zajedničar koji je tražio diobu nekog zajedničkog prava gubi diobom svoj udio u nasljedničkoj zajednici u pogledu toga prava, a

-stječe odgovarajući alikvotni dio odnosnog prava.

-(prestala je postojati zajednica zajedničkog vlasništva, a nastala je zajednica tipa suvlasništva)

Dioba će se provesti bilo na:

osnovi sporazuma (dobrovoljna, izvansudska dioba)

Svi zajedničari su suglasni o svemu što je za diobu relevantno, prije svega suglasni:

-u tome da se dioba izvrši,

-u tome da je pravo čija se dioba traži zaista zajedničko pravo,

-koje su sve osobe zajedničari u pogledu tog prava,

-o tome koliki su udjeli zajedničara,

-o tome koliki alikvotni dio prava treba na račun svog udjela u nasljedničkoj zajednici treba dobiti zajedničar koji se dijeli,

-o načinu diobe.

-Ako su se o svemu ovome sporazumjeli sporazum je valjan, nije potrebna nikakva posebna forma, osim ako propisana forma proizlazi iz zahtjeva.

osnovi odluke suda (sudska dioba)

-zajedničari nisu suglasni o nekom relevantnom elementu -dioba se provodi putem suda;

-ako se ne mogu suglasiti oko načina diobe sud će o tome odlučiti u izvanparničnom postupku;

-ako nema suglasnosti o preostalim elementima sud će odlučiti u parnici.

-Sud nije slobodan pri odlučivanju načina diobe, preventivno je vezan sporazumom zajedničara (ako postoji i valjan je), supsidijarno oporučnim odredbama o diobi (postoje i valjane su), a tek supsidijarno tome dispozitivnim pravnim normama koje reguliraju način diobe. Sud je dužan zajedničko pravo podijeliti na alikvotne dijelove. Ako bivši zajedničari zahtijevaju da se tako nastalo suvlasništvo razvrgne daljnjom diobom, sud će je provesti po pravilima koja o tome postavljaju specijalne norme nasljednog prava, a podredno opće norme stvarnopravnog karaktera.

-Sud će odrediti da se izvrši:

-dioba ISPLATOM

-kad god nekom od zajedničara pripada pravo da zahtjeva tu diobu, a on je takav zahtjev stavio najkasnije do okončanja postupka diobe

-Prava na diobu isplatom pripadaju:

-osobama koje su zajedno sa ostaviteljem živjeli u istom kućanstvu ↓ u pogledu stvari tog kućanstva koje služe zadovoljavanju njihovih svakodnevnih potreba;

-svim zajedničarima koji su zajedno sa ostaviteljem u zajednici živjeli ili privređivali ↓ u pogledu dobara za koja postoji «opravdana potreba» da pripadaju upravo njima (o toj potrebi ocjenjuje i odlučuje sud).

-REALNA dioba

-onih objekta koji nisu podijeljeni prilikom zadovoljavanja osnovnih zahtjeva za diobu isplatom: kod nekretnina se provodi geometrijskom podjelom nekretnina (u pravilu vertikalnom, iznimno horizontalnom ako je dopuštena), a kod pokretnina i s njima izjednačenih prava provodi se fizički (diobom na dijelove).

-CIVILNA dioba

-onih dobara koja nisu djeljiva realno -provodi se predajom dobara s time da se postignuta kupovna razdjeli među zajedničarima u omjeru njihovih alikvotnih dijelova.

Nakon što je dioba provedena (dobrovoljno ili sudski) bivši zajedničari odgovaraju na osnovi zakona jedni drugima za eventualne pravne i stvarne nedostatke onoga što je svakome od njih pripalo u diobi, što uključuje odgovornost za postojanje i naplativost (veritet i bonitet) potraživanja koja su pojedinima od njih pripala u diobi. Svaki od bivših zajedničara odgovara za nedostatke na svim tim dobrima u onom omjeru u kome je sudjelovao u nasljedničkoj zajednici, ta odgovornost tereti i onoga na čijem se dobru pojavio nedostatak. Ovdje *ex lege* postoji odgovornost za veritet i bonitet tih potraživanja, a ne samo za veritet kako je to po općim pravilima. Rok u kojem traje odgovornost je specifičan 3 godine po izvršenju diobe, a ako je potraživanje kasnije dospjelo 3 godine po dospelju.

Što je objekt nasljedničke zajednice?

-prava i obveze koje zajedničari nasljeđuju od ostavitelja

Zašto nije sigurno da će alikvotni dio pojedinog nasljednika biti baš onoliki koliki je odredio ostavitelj?

-zbog uvjeta, naloga, tereta, nedostojnosti, odricanja, uračunavanja

-ugovor o ustupanju nasljednog dijela

-kod nasljedničke zajednice kao zajedničkih vlasnika podijeljen je subjekt

Što je nasljednička zajednica s obzirom na objekt?

-nasljeđena prava - zajedničko vlasništvo

Što je s obzirom na subjekt? (tko čine naslj. zajednicu?)

-svi sunasljednici, bez nužnih

-Uračunavanje (collatio bonorum, kolacija) je institut po kome se svakom nasljedniku uračunava njegov dio što je dobio na dar od ostavitelja za života

-Zakonskom nasljedniku se uračunava (ako nije drugačije određeno):

-vrijednost darova koje je primio od ostavitelja, s time da se uopće neće uračunavati:

-a) plodovi i druge koristi koje je nasljednik imao od darovane stvari do ostaviteljeve smrti;

-b) uobičajeni manji darovi;

-c) troškovi uzdržavanja i obvezatnog školovanja nasljednika

-d) darovi učinjeni nasljedniku koji se odrekao nasljedstva (u granicama raspoloživog dijela ostavine tj. ako se time ne dira u nužni dio

-e) darovi za koje ostavitelj nije želio da se uračunaju nasljedniku

-f) darovane stvari vraćene u ostavinu

-vrijednost zapisa što mu je ostavitelj namijenio svojom oporukom, s time da mu se neće uračunati vrijednost zapisa ako je ostavitelj svojom valjanom oporučnom odredbom isključio uračunavanje (nije valjana odredba ako vrijeđa nečije pravo na nužni dio).

-vrijednost onoga što je taj nasljednik ostao dužan ostavitelju

-Uračunavanje se provodi samo na zahtjev ovlaštene osobe -svaki zajedničar

-to je nesamostalan zahtjev (zahtjev u sklopu provođenja diobe) pa ne zastarijeva sve do okončanja diobe, a može se staviti i prije diobe (ostavinski postupak).

Kako se računa vrijednost darova kod uračunavanja?

1.) stanje na dan darovanja

2.) vrijednost na dan smrti (nepovoljno za nasljednika - za rabljenu - staru stvar današnju cijenu)

-Način uračunavanja je tako uređen da se uračunavanje provodi po:

-**načelu idealne kolacije** – uračunavanje koje se provodi samo računski, pa dar, zapis odnosno dugovanje pripadaju i nadalje onome kome se uračunavaju, samo što se njihova vrijednost njemu uzima u račun prilikom diobe nasljedničke zajednice

-**načelu realne kolacije** samo iznimno – daroprimac unosi među zajednička prava ono pravo koje je dobio na dar («vraća dar»), da bi se to pravo dijelilo među sve zajedničare ↓ do nje može doći samo voljom onoga kome bi vrijednost dara trebalo uračunati u njegov nasljedni dio.

-Kada je pravni položaj nasljednika jedinstven, svaki pojedini sunasljednik odgovara za ostaviteljeve obveze *pro viribus hereditatis* ali nikada preko granice vrijednosti koju je stekao nasljeđivanjem.

-Ako pravni položaj nije jedinstven, sunasljednici odgovaraju *cum viribus hereditatis*.

-U slučaju da je ostavitelj za neku obvezu odgovarao realno, njegovu realnu odgovornost nastavljaju sunasljednici ukoliko im pripada stvar ili pravo kojima je ostavitelj odgovarao i to tako dugo dok im ta stvar ili pravo pripada.

Pravni položaj nasljednika kome je nasljedno pravo ograničeno rokom ili uvjetom

- nasljedno pravo može biti ograničeno nekim rokom ili uvjetom, a i opterećenje nalogom može imati učinak kao i ograničenje uvjetom.
- dovodi do sukcesivnog nasljeđivanja (kod uvjeta vrlo vjerojatno, a kod roka sigurno)
- ne može se kao rok odrediti smrt neke osobe jer je to onda fideikomisarna supstitucija!!!
- nasljedno pravo stječu barem dvije osobe, (nasljednik prvo biti jedna od njih, a kasnije druga)
- Svaki rok i uvjet kojim je nasljedno pravo ograničeno ima dvostruko djelovanje: prema jednome (potonji nasljednik) djeluje kao početni rok ili odgodni uvjet (odnosno nalog), prema drugome (prethodni nasljednik) djeluje kao završni rok ili raskidni uvjet (odnosno nalog).

-Naslijeđena prava u stanju do isteka roka odnosno ispunjenja uvjeta

- pripadaju prethodnom nasljedniku, te su ona ograničena pravom čekanja potonjeg nasljednika
↓ ograničenje postoji *ex lege*, a sastoji se u tome da su mu ovlaštenja stegnuta na ona koja bi imao da je plodouživatelj (uzufruktuar)
- potonji nasljednik može zahtijevati osiguranje (onakvo osiguranje kakvo je ostavitelj oporukom odredio da ima dobiti, a ako ostavitelj o tome nije ništa valjano odredio može zahtijevati osiguranje prema odnosnim pravilima koja važe za izvršni postupak.
- Može još zahtijevati da se u zemljišne knjige upiše njegovo uvjetom odnosno rokom ograničeno nasljedno pravo.

-Naslijeđena prava u stanju nakon isteka roka odnosno ispunjenja uvjeta

- potonji nasljednik je vlasnik ostaviteljeve stvari i nositelj ostaviteljevih prava bez ikakvih ograničenja.
- prethodni nasljednik je dužan naknaditi štetu za koju odgovara
- potonji je eventualno dužan naknaditi troškove

-Za naslijeđene obveze u stanju do isteka roka odnosno ispunjenja uvjeta, odgovara prethodni nasljednik osobno, ali je uvijek predmetno ograničen (odgovara isključivo s naslijeđenim pravima) – *cum viribus hereditatis*.

-Pravo čekanja potonjeg nasljednika ovlašćuje ga da zahtjeva osiguranje i od opasnosti da će prethodni nasljednik na teret ostavinskih dobara podmiriti više dugova nego što je odgovoran.

-U stanju nakon isteka roka odnosno ispunjenja uvjeta, potonji nasljednik će osobno odgovarati *pro viribus hereditatis*, ali kvantitativno ograničen (samo do vrijednosti ostaviteljevih prava koja su prešla na njega).

-ako je podmirio više ostaviteljevih obveza nego što je bio dužan, morat će potonjem nasljedniku restituirati odnosno naknaditi ono što je umanjio.

-Ali, ako je prethodni nasljednik pomirio ostaviteljeve obveze iz vlastitih, a ne iz naslijeđenih prava ima pravo zahtijevati naknadu od potonjeg nasljednika.

Pravni položaj nužnog nasljednika

-Nužni dio ostavine je vrijednosno određen.

-Osnovica za njegovo izračunavanje je obračunska vrijednost ostavine,

-Obračunska vrijednost ostavine:

ostavinska aktiva
+vrijednost ostaviteljevih darova
(koji dolaze u obzir za vraćanje, u slučaju da je povrijeđeno nečije pravo na nužni dio)
--vrijednost pasive
--vrijednost troškova ostaviteljeve sahrane i popisa i procjene ostavine
obračunska vrijednost ostavine

$$\text{nužni dio ostavine} = \frac{\text{obračunska vrijednost ostavine}}{\text{kvota nužnog nasljednog prava}}$$

- Nužni nasljednik ima pravo pobijati ostaviteljeva besplatna raspolaganja ukoliko vrijeđaju njegov nužni dio:
 - ostaviteljeva oporučna raspolaganja i
 - ostaviteljeve darove čija se vrijednost kod izračunavanja obračunske vrijednosti ostavine pribraja čistoj vrijednosti ostavine
- rok za pobijanje prekomjernog oporučnog raspolaganja je 3 godine od proglašenja oporuke,
- a za pobijanje darova je 3 godine od ostaviteljeve smrti.
- Na povrede nužnog dijela ne pazi sud po službenoj dužnosti, nego na zahtjev nužnog nasljednika, s time da se prvo umanjuju raspolaganja oporukom, pa onda (ako nije podmireno) vraćanjem darova.
- nužnom nasljedniku pripada alikvotni dio od svakog prava iz sastava ostavine, jer je izričito propisano da nužnom nasljedniku pripada «određeni dio svake stvari i prava»
- ne može nasljednička zajednica (između nužnog nasljednika i njegovih sunasljednika) nego $\Rightarrow$ suvlasnička zajednica!!!
- Nužni nasljednik nasljeđuje i nastala prava i obveze:
 - a) obveza naknaditi ono što je ostavitelj dobio od društvene zajednice kao socijalnu ili sličnu pomoć
 - b) obveze ispuniti ostaviteljev zapis
 - c) obveze ispuniti ostaviteljeve naloge

NASLJEDNIČKI ZAHTEJEV (hereditatis petitio)

-Moguće je da jedna osoba bude nositelj nasljednog prava, a druga bude «posjednik ostavine», jer se nasljeđuje bez ikakve urudžbe, a ne postoji ni zabrana samovlasnog «stupanja u posjed ostavine», nego se očekuje od nasljednika da odmah sam zauzme i faktično onaj položaj u pravnim odnosima koji mu pravno pripada na osnovi njegovog nasljednog prava.

-Nasljednik može ishoditi usklađivanje svog faktičnog položaja s pravnim i to sa nasljedničkim zahtjevom (*hereditatis petitio*).

-Nasljendički zahtjev je specifičan zahtjev nasljednika, a proizlazi iz specifične pravne osnove $\downarrow$ subjektivno nasljedno pravo, ima specifičnu funkciju $\downarrow$ da posluži kao sredstvo da bi od osobe koja se faktično nalazi u njegovu položaju ishodio da mu ona izruči «posjed ostavine», i svoje specifične karakteristike.

Razlika nasljedničkog zahtjeva od zahtjeva na utvrđenje nasljendičkog prava

razlika	nasljednički zahtjev	zahtjev na utvrđenje nasljendičkog prava
objekt	ono od čega se sastoji pravni položaj nasljednika	nasljedno pravo
sadržaj	činjenje - nasljednik od druge strane zahtjeva da učini ono što je potrebno da bi on došao u onaj položaj koji mu pravno pripada	samo utvrđivanje kome pripada nasljedno pravo, s kojim sadržajem i u kojem opsegu

Da bi onaj koji je stavio nasljednički zahtjev, mogao uspjeti s tim zahtjevom neophodno je da se utvrdi da je on zaista nasljednik.

To se može riješiti kao prethodno pitanje, ali ponekad će onaj koji postavlja zahtjev morati (uvijek kada mora oboriti presumpciju koja postoji u korist protivne stranke, protiv valjanosti oporuke i slično) postaviti i zahtjev na utvrđenje da je on nasljednik. Nasljednički zahtjev često je uvjetovan zahtjevom na utvrđenje, ali zahtjev na utvrđenje nije uvjetovan nasljedničkim zahtjevom.

Razlika nasljedničkog zahtjeva od singularnog zahtjeva

razlike	nasljednički zahtjev	singularni zahtjev
---------	----------------------	--------------------

pravna osnova	nasljedno pravo	pojedinačno pravo čijem ostvarenju ili zaštiti služi zahtjev
objekt	ono od čega se sastoji pravni položaj nasljednika	pojedinačno pravo

U slučaju konkurencije nasljedničkog zahtjeva i singularnog zahtjeva, kada nasljednik stavi singularni zahtjev ↓ osporavanje tužiteljevog nasljednog prava daje sporu karakter spora o nasljedničkom zahtjevu.

Razlika nasljedničkog zahtjeva od tužbe o nasljedstvu

razlike	nasljednički zahtjev	tužba o nasljedstvu
funkcija	ukloniti nesklad između pravnog i faktičnog položaja nasljednika (sistem <i>ipso iure</i>)	ukloniti nesklad između nasljednog prava i pravnog&faktičnog položaja nasljednika (kod nasljeđivanja urudžbom)
aktivna legitimacija	nasljednika	onaj koji nije nasljednik, jer mu nasljedstvo nije uručeno, ali koji ima nasljedno pravo
pasivna legitimacija	onoga koji se faktično nalazi u položaju nasljednika – «posjednik ostavine»	onoga kojem je sud uručio ostavinu
upravljeno protiv	faktičnog stanja	pravnog i faktičnog stanja nastalog urudžbom
podizanje i ostvarivanje	sudski i izavansudski	sudski (jedino)

-**aktivno legitimirane osobe** -samo ostavitelj nasljednik:

-**pasivno legitimirane osobe:**

- onaj koji «posjeduje ostavinu», a da mu uopće ne pripada nasljedno pravo na koje se poziva
- onaj koji ima nasljedno pravo, ali «posjeduje ostavinu» preko granice ovlaštenja koje mu to nasljedno pravo daje
- onaj koji ima nasljedno pravo ograničeno uvjetom ili rokom, a «posjeduje ostavinu» prije nego što je postao nasljednikom.

Objek nasljedničkog zahtjeva su sva prava, obveze i drugi pravni entiteti od kojih se sastoji pravni položaj nasljednika.

Sadržaj nasljedničkog zahtjeva može biti:

-**zahtijevanje izručenja (predaje)** (zahtjev stvarnopr. karaktera) ↓ nasljednik zahtjeva da mu «posjednik ostavine» učini ono što je potrebno da bi i faktično došao u onaj položaj koji mu pripada s obzirom na njegovo nasljedno pravo (pokretnina – preda posjed; nekretnina – preda posjed ili izda tabularnu ispravu)

-**zahtijevanje naknade** (zahtjev obveznopr. karaktera) ↓ uvijek naknada onoga što bi trebalo izručiti, ali postoji nemogućnost izručenja, zbog propasti, otuđenja i slično.

-Nasljednik će zahtijevati izručenje onoga što postoji, a naknadu onoga što ne postoji.

-«posjednik ostavine» ovlašten je nasljedničkom zahtjevu suprotstaviti svoj protuzahhtjev za naknadu onih troškova što ih je imao dok se umjesto njega faktično nalazio u položaju ostaviteljevog nasljednika

-**savjesni «posjednik ostavine»** ↓ ima pravo na:

- objektivno nužne (bez obzira na to da li bi ih imao i sam nasljednik) i
- objektivno korisne (bez obzira jesu li oni osobno korisni za nasljednika)
- (ako nisu pokriveni koristima koje je imao savjestan «posjednik ostavine»), te
- luksuzne troškove (ima pravo odvojiti i za sebe zadržati ono što je iz luksuza dodao, ukoliko je to moguće bez oštećenja glavne stvari, s time da ima pravo na naknadu onoga što nije htio ili nije mogao odvojiti a time je objektivno povećana vrijednost onoga što pripada nasljedniku).

-**nesavjesni «posjednik ostavine»** ↓ ima pravo:

- samo na one nužne troškove koje bi imao i nasljednik da se faktično nalazio u položaju «posjednika ostavine»,
- na naknadu za korisne troškove bio bi ovlašten jedino ako su bili i osobito korisni za nasljednika, dok

-na luksuzne troškove nema pravo (ima pravo odvojiti i za sebe zadržati ono što je iz luksuza dodao, ukoliko je to moguće bez oštećenja glavne stvari).

-Prigovori pasivno legitimiranoga:

-negirajući prigovori -poriče postojanje činjenice na kojima se temelji zahtjev:

- prigovor kojim se poriče da je podnositelj zahtjeva zaista nositelj naslj. prava
- prigovor kojim se poriče da bi objekt zahtjeva zaista bio identičan s onim što podnositelju zahtjeva pripada na osnovi njegovog nasljednog prava
- prigovor kojim se poriče svoj tzv. «posjed ostavine» u pogledu onoga što je objekt nasljednog zahtjeva

Česti negirajući prigovori su singularni prigovori -tvrdnje pasivno legitimirane osobe da ona ima neko singularno pravo u pogledu objekta nasljednog zahtjeva.

-ukidajući prigovori -oni kojima se ne poriču one činjenice na kojima podnositelj nasljedničkog zahtjeva temelji svoj zahtjev, nego se tvrdi da je zahtjev sada neopravdan zbog toga što se je u međuvremenu situacija toliko izmijenila da je nasljendički zahtjev izgubio svoju osnovu. Tipičan primjer je prigovor zastare nasljedničkog zahtjeva i prigovor dosjelnosti.

-zaustavljajući prigovori -oni kojima se ne poriče da postoje one činjenice na kojima je utemeljen nasljendički zahtjev, niti se tvrdi da je osnovanost tog zahtjeva ukinuta, već se tvrdi da je nasljednički zahtjev još preuranjen, jer postoji neko pravo pasivno legitimirane osobe na osnovi kojeg ona još nije dužna udovoljiti tom zahtjevu. Tipičan primjer je prigovor pasivno legitimirane osobe (savjesnog «posjednika ostavine») da se ona služi svojim pravom zadržanja (pravo retencije).

Ostvarivanje nasljedničkog zahtjeva moguće je:

-izvansudski

-«posjednik ostavine» zahtjevu izvansudski udovoljio

(on ne može kasnije s uspjehom zahtijevati da mu se vrati ono što je tako ispunio, odnosno ne dolazi do kondikcije)

-sudski

-«posjednik ostavine» nije voljan dobrovoljno udovoljiti nasljedničkom zahtjevu ↓ ostvarenje putem suda ↓ nasljednička tužba.

-Nasljednička tužba često konkurira sa singularnim zahtjevom, najčešće s revindikacijom ↓ nije lako ustanoviti je li u nekom konkretnom slučaju tužba osnovana na nasljednom pravu ili pravu vlasništva.

-Sud će pri prosudi koja je pravna osnova spora uzeti u obzir i sadržaj prigovora tuženika:

- tuženi ne poriče da je tužitelj ostaviteljev nasljednik ↓ samo stavlja singularni prigovor ⇒ spor na osnovi prava vlasništva
- tuženi poriče da je tužitelj ostaviteljev nasljednik, te sebe smatra nasljednikom ili odbije predati stvar tužitelju ali ne tvrdi da njemu pripada nasljedno pravo, pravo vlasništva ni koje drugo singularno pravo ↓ stavlja univerzalni prigovor ⇒ spor o nasljendičkom zahtjevu
- tuženi poriče da je tužitelj ostaviteljev nasljednik, jer sebe smatra nasljednikom te da tužitelju nije dužan predati stvar, jer ju posjeduje na nekoj specijalnoj pravnoj osnovi ↓ oba prigovora: singularni i univerzalni ⇒ spor o nasljedničkom zahtjevu.

-Samo onaj za kojeg je utvrđeno pravomoćnim rješenjem da je nasljendik, može se pozivati na to svoje pravo i ostvariti ga putem suda odnosno ishoditi usklađenje svog faktičnog položaja s onim koji mu pripada na osnovi nasljednog prava.

-S obzirom na to, da li se nasljednik može pozvati na to pravomoćno rješenje razlikujemo tri situacije:

-slučaj kada se nasljednik može pozvati na pravomoćno utvrđenje svog nasljednog prava

-rješenje o nasljeđivanju deklaratornog je karaktera

-Nasljednička tužba je tužba kojom se zahtjeva od tzv. «posjednika ostavine» da mu taj izruči ono što neovlašteno posjeduje.

-slučaj kada uopće nije utvrđeno tko je ostaviteljev nasljednik

-Nasljednik, bez obzira što ne postoji rješenje o nasljeđivanju, može se pozivati na svoje nasljedno pravo, s time da ovdje razlikujemo dvije situacije:

-kada postoji mogućnost da sud donese rješenje o nasljeđivanju -nasljednik mora iskoristiti tu mogućnost da se utvrdi tko je ostaviteljev nasljednik, jer se o tome ne može odlučivati u parnici čak ni kao prethodno pitanje. Ako ostavinski sud utvrdi tužiteljevo nasljedno pravo, on će se moći pozivati na to pravo – temeljiti svoj nasljednički zahtjev; u protivnom neće moći ostvariti svoj nasljednički zahtjev.

-kada ne postoji mogućnost da sud donese rješenje o nasljeđivanju (postoji pravomoćno rješenje o obustavi ostavinskog postupka) -slučajevi kada sud obustavlja postupak jer ostavinska masa ne sadrži nekretnine, a nitko nije tražio da se provede ostavinska rasprava ↓ pravomoćnošću rješenja o obustavi, više ne postoji mogućnost provedbe ostavinske rasprave, jer se radi o *res iudicata*, ali to nipošto ne onemogućuje ostaviteljevog nasljednika da ostvaruje svoj nasljednički zahtjev (izričito je ZN-om propisano da ako se ne može provesti ostavinska rasprava, osobe pozvane na nasljedstvo mogu ostvarivati prava koja im pripadaju kao nasljednicima) ↓ u parnici s «posjednikom ostavine» nasljednik će morati dokazati da je uslijed ostaviteljeve smrti stekao nasljedno pravo (dokazat će da postoje činjenice na osnovi kojih je stekao nasljedno pravo).

-slučaj kada je već pravomoćno utvrđeno da nasljedno pravo pripada drugoj osobi -postoji mogućnost da se nasljednik neće moći pozvati na pravomoćno rješenje, ne iz razloga što ono ne postoji već što je u njemu pogrešno utvrđeno nasljedno pravo. Pravi nasljednik, da bi se mogao pozivati na svoje pravo, mora podići, protiv tobožnjeg nasljednika, tužbu na utvrđenje svog nasljednog prava i oboriti presumpciju koja postoji u korist toga tobožnjeg nasljednika, te ishoditi presudu kojom će biti utvrđen kao ostaviteljev nasljednik.

-Od pravomoćnosti te presude moći će nasljednik postaviti svoj nasljednički zahtjev odnosno moći će se pozivati na svoje nasljedno pravo. Ako je tobožnji nasljednik ujedno i «posjednik ostavine», nasljednik će redovito protiv njega ustati tužbom u kojoj će biti kumulirana oba zahtjeva:

-zahtjev za utvrđenje vlastitog nasljednog prava (zahtjev kojim se od tuženika zahtjeva da trpi korekciju ranijeg pogrešnog utvrđenja) i

-nasljednički zahtjev odgovarajućeg sadržaja. Samo iznimno se može voditi parnica da bi se utvrdilo kome zaista pripada nasljedno pravo, jer se parnica u pravilu ne može voditi zbog procesnih razloga.

Npr. Ostavinski postupak je završen. Doneseno je rješenje. Pojavi se nasljednik koji je bio u Australiji. Može li on do svog dijela?

-može!

Kako?

-putem parnice (tužba radi utvrđivanja nasljedničkog dijela)

Koga mora tužiti i u kojem roku?

-osobu iz rješenja o nasljeđivanju

-rokovi: - subjektivni 1g. od dana saznanja za svoje nasljedno pravo

- objektivni - 10g. za poštenog nasljednika

- 20g. prema nepoštenoj osobi koja je nasljedila

Kad će naknadno nasljednik tužiti za nasljedstvo reivindikacijom, a kad nasljednim zahtjevom?

-ovisi s kojeg naslova tuženik posjeduje stvar - na sudu je da to procijeni uzevši u obzir sadržaj prigovora druge strane

-reivindikacijom - ako ne osporava nasljedno pravo (ako tuženi ne poriče da je tužitelj ostaviteljev nasljednik)

-nasljedni zahtjev - ako tuženik tvrdi za sebe da je nasljednik pa stvar posjeduje u tom svojstvu

Razlika nasljedničkog zahtjeva prema reivindikaciji?

-reivindikacija ne zastarijeva

-Nasljednički zahtjev - zastarijeva!!

V. POSEBNA UREĐENJA NASLJEĐIVANJA

Opća i posebna uređenja nasljeđivanja

Pored općeg uređenja nasljeđivanja postoji veći ili manji broj posebnih uređenja koja su *lex specialis* u odnosu prema pravilima općeg uređenja. S obzirom na sukcesiju razlikujemo dva tipa posebnih uređenja nasljeđivanja:

- ona kod kojih će uslijed ostaviteljeve smrti doći do neposredne singularne sukcesije, tu je nešto iz sastava ostavine objektom tzv. zakonskog vindikacijskog legata, pa to na osnovi prava na taj legat prelazi na onu osnovu koja je ovlaštenik prava na taj zakonski vindikacijski legat (nema obveza)
- ona koja dovodi do tzv. specijalne univerzalne sukcesije, misli se na univerzalnu sukcesiju koja je ograničenog opsega (prelaze i obveze na ovlaštenika).

Posebno uređenje nasljeđivanja za slučaj da je ostavitelj živio u porodičnoj zajednici:

a) pravo da se izdvoji iz ostavine vlastiti doprinos ostaviteljevoj imovini

Članovi porodice imaju pravo da iz ostavine izdvoje onoliko koliki je njihov doprinos ostaviteljevoj imovini – tzv. prinovak, pa tek ostatak može pripasti onima koji su uslijed ostaviteljeve smrti postali njegovi nasljednici. Riječ je o zakonskom legatu vindikacijskog tipa kojeg njegovi ovlaštenici stječu *ipso iure* u času ostaviteljeve smrti, zakonske norme su *lex specialis*, na osnovi njih dolazi do neposredne singularne sukcesije. Zahtjev za određivanje njihova alikvotnog dijela svakog imovinskog prava iz sastava ostavine stavlja se u ostavinskom postupku. Objekt ovog prava nije cijela ostavina, već samo imovinska prava (sva) ostavitelja iz sastava ostavine. U krug potencijalnih ovlaštenika ovoga prava ulaze samo osobe koje su živjele u obiteljskoj zajednici s ostaviteljem, oni će steći pravo na izdvajanje ako su: (1) živeći u zajednici s ostaviteljem pomagale mu u privređivanju, (2) da se povećala vrijednost ostaviteljeve imovine, (3) da je nastupila ostaviteljeva smrt. Propisano je da se ono što ovlaštenicima, prava na izdvajanje, pripada na osnovi ovoga prava ne uzima u račun pri izračunavanju nužnog dijela niti se uračunava nasljedniku u njegov dio.

b) pravo da se izdvoje iz ostavine predmeti zajedničkog kućanstva

Uslijed ostaviteljeve smrti dolazi do neposredne singularne sukcesije (zakonski legat vindikacijskog tipa) u pogledu ostaviteljevih prava vlasništva na predmetima zajedničkog kućanstva i to *ipso iure*. Izričito je propisano da se stvari koje su objekti tog legata ne uzimaju u račun pri izračunavanju nužnog dijela niti se uračunavaju nasljedniku u njegov nasljedni dio. Nisu objekti ovog zakonskog legata: (1) one ostaviteljeve stvari što su služile isključivo samom ostavitelju, (2) stvari što su služile zadovoljavanju takvih potreba članova domaćinstva koje nisu od redovite osobne upotrebe, (3) stvari kojima su se članovi ostaviteljevog domaćinstva služili protiv njegove volje, (4) stvari koje su znatnije vrijednosti. Potencijalni ovlaštenici ovog prava su samo oni članovi ostaviteljevog domaćinstva koji su u tom domaćinstvu živjeli u svojstvu ostaviteljevog bračnog druga ili njegovih potomaka (građanski i krvni), te da su ispunjene pretpostavke: (1) potrebno je da je nastupila ostaviteljeva smrt, (2) neophodno je da je sposoban naslijediti ostavitelja i da se nije valjano odrekao svog prava na taj legat, (3) da je odnosna stvar upravo njemu služila za zadovoljavanje redovitih osobnih potreba.

PRAVNI ODNOSI PARANASLJEDNOG KARAKTERA

Ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života

- sklapa ga predač (ustupitelj) sa svojim potomcima
- njime razdjeljuje i ustupa u vlasništvo potomcima cjelokupnu ili dio svoje postojeće imovine
- Krug osoba s kojima ustupitelj može napraviti valjani sporazum je ograničen na ustupiteljeve potomke i bračnog druga
- svi oni moraju se sporazumjeti o ustupu i raspodjeli, jer njihov pristanak implicira i odricanje od budućih nasljednih prava
- (ako ustupatelj nije zaključio sporazum sa svima s kojima je trebao, sporazum je nevaljan, ali može naknadno konvalidirati ako osoba s kojom nije zaključen sporazum naknadno otpadne kao nasljednik).
- Bitni sadržaj sporazuma ustupitelja i njegovih sukontrahenata:
 - o tome što im on od svoje imovine ustupa,
 - kako to među njima raspoređuje,
 - da oni to dobivaju besplatno (mogući su tereti),
 - da to dobivaju za ustupiteljeva života - pravni posao *inter vivos*,
 - da to nakon ostaviteljeve smrti neće ući u sastav ostaviteljeve ostavine.

Pravni učinci sporazuma su:

obveznopravni:

- dolazi do prenošenja ostaviteljevih imovinskih prava na one njegove sukontrahente za koje je to određeno sporazumom;
- na toj osnovi nastaju i ona prava koja je ustupitelj pridržao za sebe, svog bračnog druga ili treću osobu.

nasljednopravni (nakon ostaviteljeve smrti):

- vrijednost onoga što je ustupljeno neće se pribrajati čistoj vrijednosti ostavine pri izračunavanju obračunske vrijednosti ostavine;
- nužni nasljednik neće moći zahtijevati da se radi namirenja njegovog nužnog dijela vrati u ostavinu ono što je ostavitelj sporazumom o ustupanju i raspodjeli imovine prenio svojim potomcima odnosno bračnom drugu;
- vrijednost onoga što je ostavitelj ustupio svojim potomcima odnosno bračnom drugu neće se moći ovima uračunavati u njihov nasljedni dio.

-Ustupitelj je ovlašten da jednostranim očitovanjem svoje volje raskine sporazum u odnosu prema onom svom potomku ili bračnom drugu koji je:

- pokazao grubu nezahvalnost prema ustupitelju
 - ne daje ustupitelju ili kome drugome ono uzdržavanje koje je on na osnovi njihova sporazuma dužan davati
 - nije ispunio one obveze koje se sporazumom obvezao ispuniti umjesto ustupitelja.
- Ustupitelj je također ovlašten na raskid (za koji je potrebna odluka suda) i u slučaju kada potomak odnosno bračni drug nije izvršio svoju dužnost da ispuni ostale terete koji su mu nametnuti sporazumom.

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

-jedan ugovaratelj se obvezuje uzdržavati svoga suugovaratelja ili neku treću osobu do njihove smrti, a suugovaratelj zauzvrat daje sve ili dio svojih nekretnina koje mu pripadaju u času sklapanja ugovora

-redovito naplatni (jest da mogu biti i besplatni), a ta naplata se sastoji u prenošenju prava vlasništva nekih stvari odnosno u prenošenju nekih drugih prava na davaoca uzdržavanja.

-S obzirom na čas kada će naplata pripasti davatelju uzdržavanja, razlikujemo:

-kada davatelj uzdržavanja odmah dobiva naplatu, a on će uzdržavanje davati od tada pa sve do smrti primatelja uzdržavanja;

-kada davatelj uzdržavanja ne dobiva odmah naplatu, nego mu ona pripada tek od smrti primatelja uzdržavanja, pa je on dužan uzdržavati primatelja sve dok taj ne umre, a tek će tada postati njegovo ono što je ugovoreno kao naplata.

-Specifičnost ovih ugovora je **aleatornost**

	ugovor o doživotnom nasljeđivanju	ugovor o nasljeđivanju / ugovor o zapisu
stjecanje	uslijed toga što je uzdržavao primatelja (smrt nije causa stjecanja)	uslijed ostaviteljeve smrti
sukcesija	neposredna singularna sukcesija	univerzalna sukcesija/posredna singularna sukcesija
valjanost	dozvoljeni	nedozvoljeni (ništavi)

-Ono što je naplata za uzdržavanje nije slobodno za nasljeđivanje, pa ne ulazi u sastav ostavine nego pripada davatelju uzdržavanja, s time da singularna sukcesija (ugovor o doživotnom uzdržavanju) ima prednost pred nasljednim pravom.

-nasljednik se **ne može** pozivati na povredu svog nužnog dijela jer se radi o naplatnom poslu, a ne o daru.

-Ovi ugovori moraju biti u pismenoj formi, ovjereni kod suda (u protivnom su ništavi)

Pravni učinci ugovora:

-davatelj uzdržavanja obvezan je uzdržavati primatelja onako kako se ugovorom obvezao, a primatelj uzdržavanja ima pravo to uzdržavanje potraživati;

-ugovor o dož. uzdržavanju ima učinak raspolaganja onim što je ugovoreno kao naplata, ali je taj učinak odgođen do *dies certus an, incertus quando*

-Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju:

-sporazuman raskid

-jednostranim očitovanjem volje

-ako druga strana ne izvrši svoje obveze iz toga ugovora ili

-ako je bila ugovorena zajednica života stranaka, ali su se odnosi toliko poremetili da je zajednički život postao nepodnošljiv;

-na osnovi odluke suda (na zahtjev bilo koje stranke)

-Ugovor prestaje smrću primaoca uzdržavanja, jer je ispunjen.

-Ako davatelj uzdržavanja umre prije primatelja, njegova prava su relativno nasljediva: mogu prijeći samo na davateljevog bračnog druga i davateljeve potomke (ako su oni u konkretnom slučaju nasljednici davatelja uzdržavanja).

Ugovor o raspolaganju naslijeđenom imovinom

- Ugovor o nasljeđivanju i ugovor o zapisu treba razlikovati od ugovora o raspolaganju naslijeđenom imovinom.
- Specifičnosti vezane uz ove ugovore su:
 - zabrana raspolaganja s onim što bi se tek kada ostavitelj umre imalo steći na osnovi nasljednog prava odnosno prava na zapis (↓ ništavost, jer ta osoba tada još nije imala objekt tog pravnog raspolaganja);
 - u slučaju kada pojedini sunasljednik zaključi ugovor kojim raspolaže onim što je naslijedio i u pogledu čega se nalazi u nasljedničkoj zajednici s ostalim sunasljednicima (ono što je zajedničko ne pripada nijednom zajedničaru samome).

OSTAVINSKI POSTUPAK

-postupak koji se pokreće povodom smrti svake osobe s osnovnim ciljem da sud mjerodavno utvrdi koji su nasljednopravni učinci nastupili uslijed smrti te osobe.

-ima karakter *izvanparničnog postupka*, koji je uređen po:

- načelu oficioznosti (sud pokreće ostavinski postupak EX OFFICIO)
- načelu inkvizitornosti (inicijativa za prikupljanje dokaza je na sudu)
- načelu neinzistiranja na kontradiktornosti, usmenosti i neposrednosti
- načelu supsidijarne primjene odredbi parničnog postupka
- načelu upućivanja stranaka da sporna prethodna pitanja riješe u parnici
- načelu dvostupnjevanosti (sud donosi rješenje protiv kojeg je dopuštena žalba)
- načelu posebne zaštite nesposobnih osoba (posebno se sud brine o maloljetnicima, punoljetnim osobama bez poslovne sposobnosti ili sa ograničenom sposobnošću, te u pogledu onih osoba kojima je boravište nepoznato)
- načelu snošenja vlastitih troškova postupka

NADLEŽNOST

Apsolutna

-Za vođenje ostavinskog postupka nadležan je onaj sud na čijem se području nalazi ostavinska masa (vrijedi načelo smještaja stvari -forum rei sitae)

To je uređeno ovako:

1) ostavitelj je državljanin RH u času smrti:

- a) ostavinska masa na području RH $\Rightarrow$ nadležnost suda u RH
- b) ostavinska masa u inozemstvu $\Rightarrow$ supsidijarno nadležan sud u RH, ako strani organ nije nadležan ili odbije provesti postupak;

2) ostavitelj je strani državljanin u času smrti, nadležan sud u RH samo u pogledu onog dijela ostavinske mase koja se nalazi na području RH;

3) ostavitelj apolit, ili se ne može utvrditi državljanstvo, ili je izbjeglica nadležan sud u RH u pogledu ostavinske mase koja se nalazi na području RH te je ujedno nadležan i za ostaviteljeve pokretnine u inozemstvu ako je ostavitelj imao prebivalište u RH.

Relativna

-stvarno su nadležni općinski sudovi (sudac pojedinac), u 2° županijski sud, a

-mjesno sudovi na čijem je području ostavitelj u času smrti imao prebivalište ili barem boravište, a podređeno sud na čijem se području nalazi pretežni dio ostavinske mase nadležnost.

-Sud vodi **ostavinski postupak**, na zahtjev onoga koji se smatra ostaviteljevim nasljednikom ili po službenoj dužnosti, kako bi na osnovi te rasprave donio rješenje o nasljeđivanju.

Pravomoćno rješenje o nasljeđivanju izaziva dva učinka:

-presumpcija istinitosti

-zaštita trećih osoba – pravomoćno rješenje odn. presumpcija istinitosti omogućuje svakome da se na nju osloni u pravom prometu

STADIJI OSTAVINSKOG POSTUPKA:

otvaranje ostavinskog postupka i pripremanje ostavinske rasprave

- Ostavinski postupak pokreće sud EX OFFICIO čim sazna da je neka osoba umrla ili je proglašena za umrlu.
- Dokaz smrti** određene osobe je:
 - isprava izdata na temelju matičnih knjiga kojom se potvrđuje da je smrt osobe upisana u matičnu knjigu
 - pravomoćno rješenje kojim je dokazana smrt
 - pravomoćno rješenje kojim je ta osoba proglašena umrlom.
- može podnijeti bilo koja osoba, ali
- matičar je dužan obavijestiti sud** po službenoj dužnosti i to u roku od 30 dana od izvršenog upisa u matičnu knjigu umrlih.
- Za vođenje postupka potrebna je **smrtovnica**, koja ima propisani sadržaj:
 - generalije umrlog
 - mjesto i datum/sat smrti
 - navode o tome tko su bračni drug, djeca i usvojenici i njihove generalije
 - podatke o ostavini
 - navesti da li je ostavitelj ostavio oporuku
 - ugovor o doživotnom uzdržavanju ili ugovor o ustupanju i raspodjeli i gdje se to nalazi
- Smrtovnicu sastavlja matičar (ne nužno, može i sud)
- Popis i procjena ostavine**
- na zahtjev onih za koje je vjerojatno da su ostaviteljevi nasljednici
- sud mora ex officio popisati i procijeniti ostavinu:**
 - kada se ne zna za nasljednike ili njihovo boravište
 - kada su nasljednici osobe koje uslijed maloljetnosti, duševne bolesti ili drugih okolnosti nisu sposobne ili nisu potpuno sposobne da se same brinu za svoje poslove
 - predaja društvenom pravnom subjektu (općini)
 - u svim drugim slučajevima kada postoji potreba da se ostavina popiše i procijeni.
- Kad sud sazna za oporučiteljevu smrt odnosno proglašenje umrlim treba, po službenoj dužnosti, bez odgađanja **proglasiti svaku navodnu oporuku** koju ima na čuvanju ili koja mu bude podnesena radi proglašenja.
- Sudac općinskog suda proglašava oporuku javno, na sudskom ročištu u prisutnosti min dvojice svjedoka proglašenja, na oporuku se obavezno stavlja potvrda o proglašenju.
- Sud može poduzeti **određene mjere radi osiguranja ostavine:**
- postavljanje čuvara** -do toga dolazi:
 - ako su nasljednici nepoznati ili odsutni;
 - ako su poznati i prisutni samo takvi nasljednici koji nisu sposobni da upravljaju s odnosnim stvarima iz ostavinske mase, a nemaju zakonskog zastupnika koji bi to činio umjesto njih;
 - kada druge okolnosti nalažu naročit oprez)
- čuvanje stvari kod suda** ⇒ depozitni sud (kada se radi o gotovu novcu, vrijednosnim papirima, dragocjenostima, uložene knjižice i druge važne isprave)
- postupanje po posebnim propisima o držanju, čuvanju** odnosno prijavljivanju (posebne vrste stvari)
- zadržavanje ostavine** (domaći sud štiti prava i interese domaćih pravnih subjekata u slučaju kada je za raspravljanje ostavine nadležan organ vlasti neke druge države; može se primijeniti jedino u pogledu pokretnina)

ostavinska rasprava

- Sud mora provesti raspravu:
- po službenoj dužnosti (kad se u ostavinskoj masi nalazi nekretnina/e) ili
- na zahtjev ovlaštenih osoba, ako postoji vjerojatnost da su nasljednici i da je iza ostavitelja ostalo nešto što može preći na njih

donošenje konačnog rješenja kojim sud utvrđuje nasljednopr. učinke ostaviteljeve smrti, može biti:

-rješenje o nasljeđivanju

- sastoji se od: glave (uvoda), izreke ili dispozitiva (čiji je sadržaj propisan zakonom, a mora sadržavati:
 - tko je ostavitelj,
 - od čega se sastoji njegova ostavina,

-tko su ostaviteljevi nasljednici) i obrazloženja (jer je dopuštena samostalna žalba). Nakon što rješenje (izreka rješenja) postane pravomoćno, potencijalni nasljednici moći će se legitimirati kao ostaviteljevi nasljednici odnosno legati.

-dopunsko rješenje o nasljeđivanju -u slučaju naknadno pronađene imovine

-neće se ponovno provoditi ostavinska rasprava

-rješenje o zapisu (legatu) – djelomično rješenje o nasljeđivanju, ali inače konačna, meritorna i deklaratorna odluka ostavinskog suda, kojom su nakon provedene ostavinske rasprave utvrđeni pravni učinci ostaviteljeve smrti, samo što njome nisu utvrđeni svi učinci te smrti, nego isključivo da postoji određeno pravo na zapis.

-rješenje o predaji ostavine općini – je konačna, meritorna i deklaratorna odluka ostavinskog suda, koju donosi sud kada utvrdi da ostavitelja nitko nije naslijedio, utvrđuje se da je ostavina postala društveno vlasništvo

-rješenje da se obustavlja ostavinski postupak – konačna, ali ne i meritorna odluka (odlučuje se o procesnim pitanjima) -sud ga donosi:

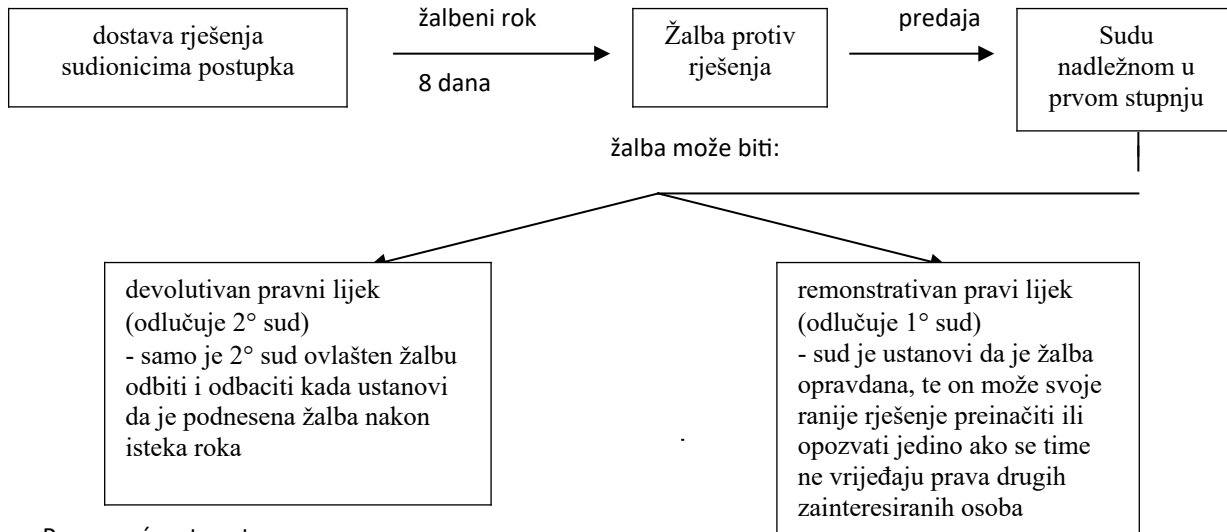
-uvijek kada ustanovi da nema nasljednopr. učinaka (da je oporučitelj ipak živ);

-kada je osoba umrla, ali smrću nije postala ostavitelj (jer nije ništa ostavila);

-ostavitelj je doduše mrtav i preostali su pravni odnosi koji se nastavljaju s nasljednicima, ali sud nema ovlaštenje za vođenje ostavinske rasprave (po službenoj dužnosti ima ovlaštenje samo kada su objekti nekretnine).

-rješenje kojim se sud proglašava nenadležnim – je konačno, ali ne i meritorno rješenje koje sud donosi kada ustanovi da nije nadležan za vođenje ostavinskog postupka.

Žalba protiv rješenja i njezina pravomoćnost



-Pravomoćnost nastupa:

- istekom žalbenog roka ako nitko tko je ovlašten nije podnio žalbu
- kad su se prije isteka žalbenog roka ovlaštenici na žalbu odrekli tog prava
- kada svoju žalbu povuku oni koji su je uložili
- kada 2[←] sud odbije žalbu i potvrdi 1[←] rješenje.

-Pravomoćnost može imati dva aspekta:

- procesni** (izražava se kroz pravilo *ne bis in idem* – o onome što je pravomoćno odlučeno ne može se ponovno raspravljati) i
- materijalnopravni** (izražava se kroz pravilo *res iudicata pro veritate habetur* – smatra se za istinito sve ono što je sud utvrdio svojim pravomoćnim rješenjem).
- Za sve sudionike postupka pravomoćnost djeluje kao presumpcija *iuris et de iure* – sve ono što je utvrđeno pravomoćnim rješenjem je istinito, dok za treće koji nisu sudjelovali u postupku ova je presumpcija oboriva.

-Naknadna korekcija onoga što je utvrđeno pravomoćnim rješenjem može se ostvariti:

-putem izvanrednih pravnih lijekova:

-ponavljanje postupka – isključena primjena u ostavinskom postupku;

-zahtjev za zaštitu zakonitosti – dopušten ako su bile povrijeđena neka od naročito važnih procesnih pravila ili su bile pogrešno primijenjene odredbe materijalnog prava, podnosi ga državni odvjetnik u roku od 3 mjeseca, a o njemu odlučuje Vrhovni sud RH;

-revizija – nema izričitih odredbi u ZN-u, naša praksa ju ne dopušta protiv pravomoćnih odluka donesenih u ostavinskom postupku

-putem parnice – omogućuje se osobama koje nisu «vezane» pravomoćnim rješenjem a imaju pravni interes (nisu sudjelovale u ostavinskom postupku) da ostvare svoja prava.

-Osobama koje su sudjelovale u ostavinskom postupku iznimno će biti dopušteno na korekciju putem parnice i to u slučaju:

-naknadno pronađene oporuke

-kada su ispunjene one pretpostavke pod kojima bi se u parničnom postupku moglo zahtijevati ponavljanje postupka

-da je sudionika u postupku ostavinski sud uputio da određeno sporno pitanje riješi u parnici odnosno u postupku pred upravnim organom, ili je trebao biti na to upućen a ostavinski sud je ipak donio rješenje ne sačekavši rezultat parnice odnosno upravnog postupka.